MATERIA:

INTRODUCCION A LA SEGURIDAD

AÑO 2.026

DIRECCIÓN ESCUELA DE SUBOFICIALES "CABO HECTOR SANTOS LEON"

DOCENTES

Crio. Gral ® Lic APA$E, Alberto Rubén

Crio My. Tec. $ANTANDER ALA Carola Marilin

Crio. My. Lic. GUITIAN, Javier Germán

Crio. Insp. Lic. NIEVA, Fabricio

ÍNDICE

Contenido

ÍNDICE 2
CONTINUA ÍNDICE ..... ¡Error! Marcador no definido.
INTRODUCCION 3
PROGRAMA 7
UNIDAD I 8
SEGURIDAD. CONCEPTO GENERAL. HISTORIA 8
SEGURIDAD. ETIMOLOGÍA 8
Tipología y Universo de la Seguridad 12
El Objeto y los Parámetros de la Seguridad 12
Función Policial 13
DEFINICIONES DEL CONCEPTO DE SEGURIDAD 14
LA SEGURIDAD COMO DERECHO 15
INSEGURIDAD Y SENSACIÓN DE INSEGURIDAD 23
CONCEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA 24
SEGURIDAD CIUDADANA 26
SIMILITUD Y ASIMETRÍA ENTRE SEGURIDAD PÚBLICA Y SEGURIDAD CIUDADANA 27
SEGURIDAD PRIVADA 30
UNIDAD II 32
SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 32
SEGURIDAD, POLICIA Y PODER DE POLICIA 34
La distinción entre policía y poder de policía 34
MODELOS POLICIALES 39
FACTORES DE SEGURIDAD 44
ACTORES SOCIALES VINCULADOS A LA SEGURIDAD 47
UNIDAD N° III 49
EL GOBIERNO Y LA SEGURIDAD 49
El poder 50
EL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA 51
NUESTRO SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA 54
RESUMEN DE LAS LEYES DE DEFENSA NACIONAL, DE LA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR Y ADHESION DE SALTA A LA LSI. 55
Esquema comparativo 56

Esquema comparativo: Defensa vs. Seguridad Interior 57
LEY PROVINCIAL N° 6668 Y DECRETO DE CREACIÓN DEL CPCSI N° 1953/92 57
Ley Provincial N.º 6668 (1992) 58
Decreto N.º 1953/92 (22 de diciembre de 1992) 58
Esquema comparativo 58
INSTITUCIONES QUE INTERVIENEN EN LAS POLITICAS PÚBLICAS DE SEGURIDAD 58
Instituciones principales 59
A nivel nacional 59
A nivel provincial 59
A nivel municipal 59
Instituciones complementarias 60
DESARROLLO DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD PROVINCIAL 60
POLICIA DE SALTA. SU ACCIONAR DE ACERCAMIENTO COMUNITARIO 62
UNIDAD N° IV 65
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 65
EJES Y OBJETIVOS 71
NIVELES DE CONTROL Y RESPONSABILIDAD 75
BIBLIOGRAFIA 78

DATOS DE DOCENTES DE LA MATERIA PERIODO 2026

NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMAS
Crio. Gral ® Lic APA$E, Alberto Rubén	
Crio My. Tec. $ANTANDER ALA Carola Marilin	
Crio. My. Lic. GUITIAN, Javier Germán	
Crio. Insp. Lic. NIEVA, Fabricio	

0000000000000000000000000000000

INTRODUCCION

Motivados por el incremento de conflictos referentes a Seguridad Pública y Ciudadana, y la necesidad de definir contenidos actualizados para el Cuerpo de Aspirantes de la Policía de Salta, acordes no sólo, a la nueva planificación educativa de la Dirección Escuela de Suboficiales, sino también a las Políticas Públicas definidas en materia de Seguridad en nuestra provincia, el Cuerpo Docente de la materia aludida, nos vimos en la obligación de actualizar contenidos por las demandas enunciadas.

Por tal motivo, luego de analizar los antecedentes y las exigencias institucionales existentes a partir de los diagnósticos realizados para determinar grado de conocimiento del personal respecto a la situación de seguridad reinante en nuestra provincia, arribamos que sigue siendo fundamental en el Aspirante, conocer el marco conceptual para el tratamiento de temas vinculados a la Seguridad Pública y Ciudadana, y a su vez, la normativa e información sobre los programas e iniciativas del estado para dar respuesta a los problemas de seguridad que nos afecta en nuestra comunidad. Ello le permitirá interpretar los contenidos básicos de las demás materias de la currícula,

En esta situación, se considera que nuestra Institución debe asumir el desafío de adecuarse a las reformas y anticiparse a las consecuencias que se prevén, ya que, en conocimiento de ellas, cada policía se forma una imagen ideal de su Institución y a través de esa imagen visualiza las acciones para alcanzar ese ideal. Esto nos obliga a conocer no sólo los aspectos del orden público o la policía, sino de la seguridad en sí, de sus orígenes, cambios, avances y fundamentalmente las nuevas estrategias que se hacen necesario definir para garantizar la paz social dentro de la provincia.

En la presente planificación, esa será la finalidad del contenido, pero sin dudas nada será útil, si no reconocemos en forma paralela la importancia de la doctrina y deontología policial, tarea que deberá ser asumida de manera transversal, por el Instituto y las otras materias a lo largo de todo el proceso educativo, para afianzar los valores, virtudes y sobre todo acciones positivas para un mejor ejercicio de la profesión policial y para la promoción de una cultura policial democrática y respetuosa de los derechos humanos que faciliten, a su vez, la generación de procesos de actualización de prácticas, creencias y principios, que contribuyan a la excelencia profesional.

En ese contexto, la capacitación permanente es un valor imprescindible, tal como lo enuncian las leyes nacionales de Educación N° 26206 y de Educación Técnico Profesional N° 26058, ya que sin lugar a dudas dará cuenta de un seguro y adecuado cumplimiento de la misión y funciones asignadas: *mantener el orden público y otros derechos de la población*; requiriendo en tal sentido otras exigencias de capacitación de fundamental importancia para la carrera policial, como lo son los conocimientos suficientemente amplios y claros en materia de Seguridad Pública, Policía de Proximidad y Participación Ciudadana, contenidos básicos para todas las demás asignatura de la carrera y para el futuro ejercicio profesional.

Pero no tan solo ello, sino que se debe avanzar en los conocimientos dogmáticos y teóricos de la Seguridad Pública y sus componentes de proximidad, a lo cual debe sumársele sin lugar a dudas los ejes de la participación ciudadana, porque allí será donde debe desempeñar sus funciones a diario.

Se trata que el futuro Agente de Policía comprenda la esencia de su profesión y que la Seguridad Pública, implica entre otros significados, conocer el territorio de desempeño e identificar los actores involucrados para la implementación de estrategias de intervención desde la función que se le asigne, porque debe restituir el orden y garantizar la paz de los ciudadanos.

Normas que las sustentan

- **Ley Federal de Educación N° 26.206**
- **Ley de Educación Técnico Profesional Nº 26.058 (2005).**
- **Ley Nª 24.059 de Seguridad Interior (1991):** establece las bases jurídicas y funcionales del sistema de seguridad interior, definiendo la misión de las fuerzas policiales y de seguridad como garantes de la legalidad y el orden democrático.
- **Ley Nª 22.520 (T.O. 1992):** organiza el funcionamiento del Ministerio de Seguridad y su competencia en la formación y profesionalización de las fuerzas.
- **Provincia de Salta:**
    - Ley Orgánica Policial N° 7742 y su decreto reglamentario.
    - Las políticas públicas de seguridad.
    - PEI y demás planes policiales de prevención de delitos y faltas.
    - Plan de Estudios de los Institutos Policiales.
    - Resoluciones y directivas de la DGEP

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS.

Objetivo General.

"Brindar a los Aspirantes los conocimientos básicos y fundamentales de la Seguridad Pública y Ciudadana, a fin que obtenga una comprensión integral de los principios, doctrina, modelos y estrategias básicas de actuación, promoviendo la adquisición de conocimientos, actitudes y valores que fortalezcan la prevención, la protección de la comunidad y el respeto por los derechos humanos en el ejercicio de la función policial."

Propósito de la Cátedra:

Que el Aspirante pueda adquirir conocimientos sobre Historia Social de las Instituciones de Seguridad para que logren identificar tareas, funciones y modelos dentro y fuera de las Instituciones que les permitan interpretar, conocer, analizar, comprender, internalizar el accionar de la Policía dentro de la sociedad, así como también, desarrollar las competencias emocionales que promuevan el crecimiento personal y profesional eficiente al aplicar el marco normativo de la Institución.

Objetivos Particulares.

- Afianzar la doctrina policial, que les permita comprender la razón de ser y la esencia de la institución y su función policial.
- Lograr una identificación con las funciones esenciales de la Policía de la Provincia.
- Analizar el rol de la policía como institución preventiva y protectora, en articulación con otros organismos del Estado y la sociedad civil.

- Inculcar el sentido ético, de responsabilidad, compromiso, disciplina, resaltando e inculcando los principios y valores generales consagrados en la dogmática policial, que contribuyan al desarrollo profesional con la convicción de ser un funcionario al servicio de la comunidad.
- Confrontar los marcos teóricos presentados por el docente con la realidad institucional actual y el contexto social.
- Afianzar el perfil profesional definido por el Instituto.
- Lograr las competencias definidas en el Plan de Estudios del Instituto.
- Asimilar los conocimientos básicos de la seguridad pública, la policía de proximidad y de la participación ciudadana, para adquirir las competencias exigidas.

Competencias a desarrollar:

- Interpretar los conceptos básicos de Seguridad Pública, Policía de Proximidad y Participación Ciudadana.
- Reconocimiento de los modelos policiales de seguridad implementados en Argentina y Salta.
- Identificación de actores y redes componentes de la Seguridad útiles para su ejercicio profesional.
- Aplicar conocimientos sobre la seguridad durante las futuras prácticas profesionalizantes.
- Conocer la legislación básica que rige las funciones policiales.

A su término, se espera que los estudiantes desarrollen las siguientes capacidades:

- Construir conocimientos teóricos y prácticos referidos a la seguridad pública y seguridad ciudadana.
- Comprender la complejidad de los factores intervinientes en la seguridad pública y ciudadana
- Reconocer la metodología básica de intervención para promover el entendimiento recíproco y el intercambio constructivo con la comunidad para la coproducción del derecho a la seguridad.
- Generar información que colabore en la prevención del delito aplicando técnicas de observación y registro, implementando durante su servicio, acciones preventivas y de respuesta temprana.
- Promover, generar y preservar lazos de confianza y cercanía con los ciudadanos, como parte del buen desempeño profesional.

Como docentes de la materia, asumimos el compromiso de acompañar y guiar el aprendizaje, compromiso grande y complejo, esperando igual respuesta de los futuros funcionarios policiales que inician el recorrido de una vida entregada al servicio exigente y de calidad.

_000000000000

PROGRAMA

UNIDAD N° I

Seguridad. Concepto General. Historia. Etimología. Definiciones de Seguridad. Seguridad como derecho. Inseguridad y Sensación de Inseguridad. Concepto de Seguridad Pública. Seguridad y Seguridad Ciudadana. Similitudes y Asimetría entre Seguridad Pública y Seguridad Ciudadana. Seguridad Privada.

UNIDAD N° II

Seguridad y Orden Público. Policía y Poder de Policía. Seguridad, Estado y Comunidad. Modelos de Policiales. El modelo burocrático/gubernativo. El modelo profesional. El modelo comunitario. El modelo hipotético. Factores de la Seguridad. Actores Sociales Vinculados a la Seguridad.

UNIDAD N° III

Gobierno y Seguridad. Sistemas de Seguridad Pública. Seguridad Nacional. Seguridad Interna. Seguridad Externa (Ley Defensa Nacional – Ley Seguridad Interior). Instituciones que intervienen en las Políticas Públicas de Seguridad. Desarrollo de Políticas de Seguridad Provincial. Policía de Salta, su accionar de acercamiento comunitario

UNIDAD N° IV

Plan Estratégico Institucional. Reseña Histórica del PEI. PEI 2024/27. Ejes de Intervención Especifico. Ejes de Intervención Transversal. Objetivos por ejes. Niveles de responsabilidad y control.

000000000000

UNIDAD I

Seguridad. Concepto General. Historia. Etimología y Definición. Seguridad como derecho. Inseguridad y Sensación de Inseguridad. Concepto de: Seguridad Publica, Seguridad Ciudadana. Similitudes y asimetría entre Seguridad Pública y Seguridad Ciudadana. Seguridad Privada: concepto.

SEGURIDAD. CONCEPTO GENERAL. HISTORIA

Teniendo en cuenta lo referido por el filósofo español José Ortega y Gasset, el hombre es sustancialmente inseguro y puede apreciarse, que, desde el principio de los tiempos, ha sentido una necesidad de seguridad, ha pretendiendo conocer con la mayor precisión posible, qué acciones de otros hombres pueden interferir con él, y que acciones suyas pueden incidir en los otros.

Primitivamente, tenía mujer e hijos, cultivaba un terreno, cuidaba alguna manada de ganado, a veces permutaba alguna cosa suya por otra de un tercero; quería conocer sus circunstancias; aún en medio de los acechos hostiles de animales, de pestes, de plagas, de invasores, quería saber qué sucede con su familia cuando estaba ausente, en qué medida podría ejercer su señorío sobre el cultivo y el ganado; qué debería dar y debería recibir al hacer la permuta. Así ha sido en la antigüedad más remota. Así sigue siendo en los tiempos actuales. En el fondo, la preocupación del hombre primitivo relacionada con la sencilla actividad en su cultivo no era esencialmente distinta que la del empresario moderno que, por ejemplo, planea los complejos trámites de una inversión tendiente a adquirir una planta fabril producto en mano, cuyo constructor le proveerá el edificio, las máquinas y la tecnología; garantizándose, que una vez en funcionamiento, llegará a determinados niveles de cantidad y calidad de producción.

Conforme a la pirámide de Maslow, la seguridad es una necesidad básica del hombre, por eso uno de sus mayores empeños es saber acerca de lo concierne a la seguridad, al grado de certeza y estabilidad de una determinada situación. Porque cuando hay seguridad se está en situación de prever, de ver de antemano, como si se abriera una ventana por la cual fuera posible observar momentáneamente el futuro.

Se dice que algo brinda seguridad cuando está dotado de las cualidades de ser seguro y no presenta peligro, cuando es “securus”, porque está libre de cura o sea de cuidado o riesgo. Lo seguro genera confianza, puesto que confía quien tiene una esperanza firme, quién tiene fe. **Jeremy Bentham** jurista y filósofo, escribió: "gracias a la seguridad podemos prever el futuro y por lo tanto, tomar nuestras disposiciones para entonces; es la base sobre la que descansan todos los planes, todo trabajo y todo ahorro; con ella la vida no es simplemente una sucesión de instantes sino una continuidad, y la existencia de cada uno entra como un eslabón en la cadena de los generaciones. La seguridad es la característica distintiva de la civilización, lo que diferencia al hombre culto del salvaje, a la paz de la guerra, al hombre de la bestia."

SEGURIDAD. ETIMOLOGÍA

El término **“Seguridad”** es un vocablo polisémico, es decir que tiene distintos significados según el contexto.

"Seguridad" es un sustantivo que traduce un estado institucional y/o personal, proviene del latín securus que, literalmente, quiere decir "sin cuidado"; de sed: sin, aparte, lejos y cura: cuidado, preocupación[1].

- ✓ Es un sustantivo adjetivable, es un estado referido a determinadas materias o asuntos coyunturales y estructurales del hombre o su organización social.
- ✓ La expresión de seguridad como un "bien", una "aspiración", una "condición a alcanzar" tal como la utilizamos actualmente, es producto del desarrollo de los Estados-Nación que surgieron con la modernidad.
- ✓ Los Estados deben brindar seguridad a sus habitantes, pero no existe la seguridad absoluta, debemos referirnos a un determinado grado de seguridad, convenimos decir que será de mayor o menor grado.

Estado es "*una comunidad humana perfecta, organizada jurídicamente, absolutamente soberana e independiente, asentada sobre un territorio determinado, con una finalidad de bien común*"[2].
Su evolución trajo consigo la necesidad de crear las instancias necesarias que asumieran la responsabilidad de la seguridad de los principales componentes del Estado: territorio, población y Gobierno.

- ✓ Minimizar o tener bajo control los estados de incertidumbre, se convirtió en uno de los aspectos no sólo del desarrollo del Estado, sino del propio sistema político; cuyo progresivo fortalecimiento, derivó en la necesidad de institucionalización de las funciones y los responsables de la seguridad de los Estados.
- ✓ El Estado es la nación jurídicamente organizada, delimitado en un espacio físico, para proteger a las personas y sus bienes y salvaguardar las instituciones. Estos se convirtieron en los ejes centrales para el diseño y construcción de los sistemas de seguridad que cada Estado diseñó de acuerdo a sus necesidades, a cada contexto y al momento histórico.

La seguridad ha sido desde siempre una de las funciones principales de los Estados. Indudablemente, con la evolución de los Estados autoritarios hacia los Estados democráticos ha ido evolucionando también el concepto de *"seguridad."*

El concepto de seguridad que se manejaba anteriormente, se preocupaba únicamente por garantizar el orden como una expresión de la *fuerza* y *supremacía* del poder del Estado. Hoy en día, los Estados democráticos promueven modelos policiales acordes con la participación de los habitantes, bajo el entendimiento de que la protección de los Ciudadanos por parte de los agentes del orden debe darse en un *marco de respeto de la institución, las leyes y los derechos fundamentales.*

Así, desde la perspectiva de los derechos humanos, cuando en la actualidad nos referimos a la seguridad no podemos limitarnos a la lucha contra la delincuencia, sino que también se está refiriendo a *cómo crear un ambiente propicio y adecuado para la convivencia pacífica de las personas*. Por ello, el concepto de seguridad debe poner mayor énfasis en el desarrollo de las labores de *prevención y control* de los factores que generan violencia e inseguridad, que en tareas meramente represivas o reactivas ante hechos consumados.[3]

---

[1] GÓMEZ DE SILVA, Guido: *Diccionario etimológico de la lengua española*, México, Fondo de Cultura Económica, 1998. p. 632.
[2] RIZZO ROMANO, Alfredo: *Derecho Internacional Público*, Argentina, Editorial Plus Ultra, 1994. p. 80.
[3] Presentación del Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante el Grupo Especial de Trabajo para Preparar la Primera Reunión de Ministros en Materia de Seguridad Pública de las Américas, Washington DC, 20 de junio de 2008.

Mientras en los regímenes autoritarios el concepto de seguridad está asimilado al de *"seguridad nacional"*, directamente asociado a la seguridad del Estado; en los regímenes democráticos, el concepto de seguridad frente a la amenaza de situaciones delictivas o violentas, se asocia a la *"seguridad Ciudadana"* y se utiliza en referencia a la seguridad primordial de las personas y grupos sociales sin excepción alguna.

Obsérvese que en el seno de la Comisión[4] constituida por el grupo de expertos gubernamentales designados por el ex Secretario General de las Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuellar definió que *"… la seguridad es una condición en la que los Estados o los individuos consideran que están expuestos en pequeña medida al peligro de un ataque militar; a las penurias económicas, a la presión política y a la injusticia social. Es un término más relativo que absoluto. Es necesario considerar la seguridad nacional e internacional como una cuestión de grado; en las circunstancias internacionales actuales no es factible que las naciones o los individuos alcancen por sus propios medios plena libertad frente a todos los peligros, aunque mediante cooperación internacional plena sería posible alcanzar ese objetivo"*[5].

Debe destacarse que se trató de un concepto que incluye dos categorías de análisis diversas:

- la *seguridad del Estado*
- La *seguridad de los individuos*.

Esta cuestión fue aclarada durante el desarrollo del documento, obteniéndose un concepto de seguridad de mayor claridad, con énfasis en la *interdependencia y la multidimensionalidad.*

Por último, en la Comisión aludida, se arribó a la consideración de que la seguridad es aquella condición en la que los Estados consideran que no hay peligro de un ataque militar, presión política y coerción económica, por lo que pueden perseguir libremente su desarrollo y progreso propios. Así, la *seguridad internacional* es el resultado y la suma de la seguridad de todos y cada uno de los estados miembros de la comunidad internacional; no pudiéndosela lograr, en consecuencia, sin la plena *cooperación internacional*.

De esa forma se fue moldeando el concepto de ***Seguridad Humana*** que utiliza el Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD), cuando en el año 1993 la definió planteando un cambio de paradigma del concepto de seguridad nacional a un énfasis mucho mayor en la seguridad de la gente; planteando el traspaso de las preocupaciones de una seguridad a través de armamentos militares a una seguridad sustentada en el desarrollo humano; de una seguridad territorial a una seguridad alimentaria, laboral y ambiental —sobre el concepto moderno de la seguridad humana en particular nos referiremos más adelante en otros capítulos.

Puede observarse entonces, que a través de este proceso evolutivo del concepto de seguridad, se pas uno que solo se limitaba a lo territorial y militar, a uno al cual le incumben tópicos como lo político, cultural, económico y también los asuntos que hacen a la política de prevención criminal.

[4] Comisión designada en el marco de lo dispuesto en el párrafo 3 de la Resolución 38/88 de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas.

Debemos distinguir dos modelos de seguridad que vemos en la actualidad y que se aplican de manera simultánea

"***Seguridad Pública***" comprende la noción de orden público (que es la protección del libre ejercicio de los derechos y libertades), el Poder Ejecutivo, por medio de las Fuerzas Policiales brinda seguridad a los Ciudadanos.

"***Seguridad Ciudadana***" (protección de las personas frente a hechos violentos o, situaciones de riesgos o catástrofes), el Poder Ejecutivo, por medio de las Fuerzas Policiales brinda seguridad a los Ciudadanos, con la necesaria participación de estos últimos para el diseño de las políticas de seguridad a desarrollar

A nivel nacional el concepto de Seguridad establecido por la Ley de Seguridad Interior se ajustará como la definición más acabada, sobre la que la mayoría de las provincias (ya sea por adhesión a esta norma y/o desde su normativa local) casi de manera taxativa aplicarán: El artículo 2º define a la Seguridad Interior como "… la situación de hecho basada en el derecho en la cual se encuentran respaldadas la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías y la plena vigencia de las instituciones del sistema representativo, republicano y federal que establece la Constitución Nacional."

La ***"Seguridad Pública"*** se edifica en el moderno derecho administrativo como *un valor a alcanzar en la convivencia social*. Por ello, la teoría jurídica construye una relación de ecuaciones de sus comportamientos que deben darse en continuo equilibrio. En tanto que ésta, es el ecuador democrático de dos polos de confrontación antijurídicas: el abuso del derecho y el abuso del poder. En su mérito, la teoría jurídica debe desarrollar los límites y las responsabilidades tipificadas ante el desorden individual y el desvío de la autoridad[5].

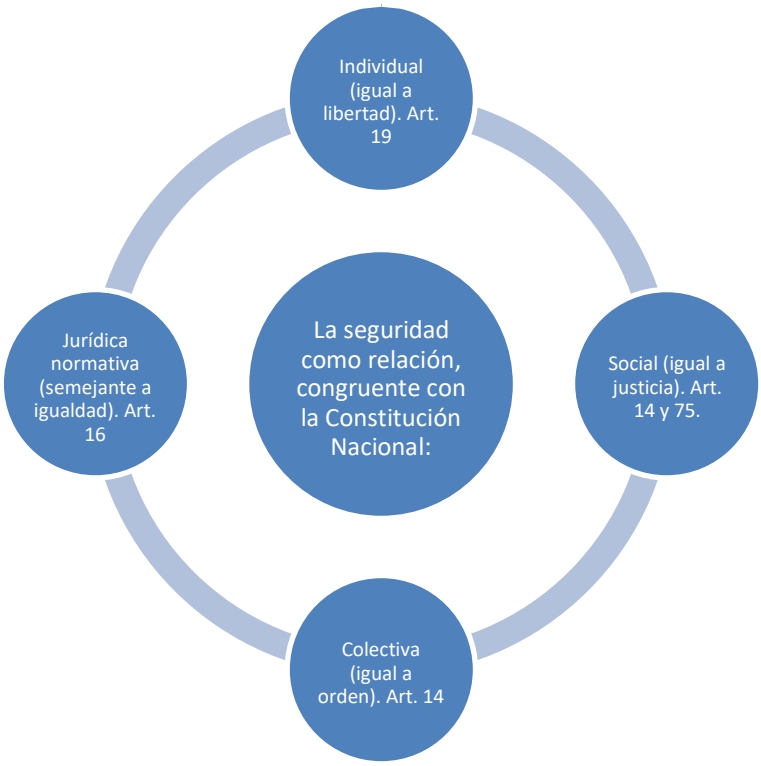
La teoría jurídica administrativa de la "Seguridad Pública" tiene así un contenido propio y específico que se explicita en:

- La policía como función y como organización
- La policía como limitación y como regulación
- El orden constitucional y el orden público como determinantes de la libertad personal
- La reserva legal y la reserva administrativa como garantía de las acciones positivas de la seguridad
- El orden constitucional y el orden administrativo como límites de la libertad y de la autoridad
- La policía de la seguridad como actuación y como responsabilidad
- La acción policial como resguardo de los destinatarios y respeto de los procedimientos objetivos
- La acción policial en materias permitidas y con formas reguladas
- Las sanciones contravencionales como medida de la responsabilidad
- La protección procesal administrativa como medida de la tutela

[5] DROMI, Roberto – PAREJO ALFONSO, Luciano: *Seguridad pública y derecho administrativo*, Madrid, Marcial Pons, 2001, p. 11.

Tipología y Universo de la Seguridad

El ***orden público*** es el constituido por la tranquilidad en la que vive la población entregada a sus ocupaciones habituales, sin interrupciones ni peligros que amenacen indistintamente a sus individuos, siendo, por ello, una manifestación del orden jurídico (en cuanto éste resulta del exacto cumplimiento del derecho por parte de todos) a cuya realidad procura justamente, la policía administrativa o de seguridad.



El Objeto y los Parámetros de la Seguridad

Debido a que el concepto de política pública no puede comprenderse cabalmente sin una referencia concreta a los derechos humanos. Las *políticas públicas* tienen como objetivo hacer que estos derechos se concentren en los planos normativo y operativo, así como en las prácticas de las instituciones y los agentes estatales[6].

Es por ello que las políticas sobre "Seguridad Ciudadana" deben ser evaluadas desde la perspectiva del respeto y garantía de los derechos humanos. Por un lado, las *obligaciones negativas de abstención y respeto* y, por otro, las *obligaciones positivas vinculadas a la adopción de medidas de prevención.* Asimismo, la invocación efectiva de los derechos involucra obligaciones positivas y negativas en cuatro niveles:

[6] COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (OEA): *Informe sobre seguridad Ciudadana y Derechos Humanos (Documento 57)*, 31 de diciembre de 2009, p. 23.

La *obligación de respetar*	Las *obligaciones de proteger*	Las *obligaciones de asegurar*	Las *obligaciones de promover*
• Se define por el deber del Estado de no injerir, obstaculizar o impedir el acceso al goce de los bienes que constituyen el objeto del derecho.	• Consisten en impedir que terceros interfieran, obstaculicen o impidan el acceso a esos bienes.	• Suponen garantizar que el titular del derecho acceda al bien cuando no puede hacerlo por sí mismo.	• Se caracterizan por el deber de desarrollar condiciones para que los titulares del derecho accedan al bien.

Función Policial

Desde la edad antigua hasta el siglo XV: "Policía" designaba el total de las actividades estatales; en la organización griega de las polis (Ciudad-Estado), el término significaba actividad pública o estatal, o el ordenamiento jurídico y se mantuvo en esa significación a pesar de la desaparición de las polis.

La Policía es parte de la función administrativa (no es un órgano de la Administración), su objeto es ejecutar las leyes dictadas a través del poder de policía.

Es así que, si trasladamos esos conceptos a la modernidad, se traduce a la relación entre las personas y a su vida en una sociedad, nos referimos al orden existente de cada uno de los elementos que constituyen un sistema. Esto deriva directamente del Poder de Policía al que lo definimos como la facultad del Estado para limitar los derechos y las libertades individuales, en beneficio de la comunidad.

La Policía de Seguridad tiene como fin proteger y mantener la seguridad (orden público).

La palabra ***"policía"*** – desde el término "policía de seguridad- deriva del idioma francés y su uso data del siglo XVIII y una de las más importantes de sus instituciones en el Siglo XX fue la Policía Nacional. En Inglaterra el Scotland Yard y en España el Cuerpo Nacional de Policía.

La actividad policial es aquella encaminada a limitar los comportamientos individuales en función de lo que pueda perjudicar al resto de la sociedad, de la manera que mejor puedan contribuir a la buena convivencia colectiva[7].

[7] Obra citada, FERNÁNDEZ, Manuel Martín, págs. 205/202.

Únicamente el Estado puede recurrir legítimamente al uso de la fuerza para conseguir mantener ese orden establecido mediante el recurso del aparato de control social formal del que los cuerpos policiales son sólo una parte.

Cualquier Ciudadano puede contribuir o colaborar en el mantenimiento del adecuado *"estado de policía"* en su manzana, barrio o población, pero únicamente el Estado es la autoridad con capacidad de ejercer la actividad de policía. La actividad policial de los Poderes Públicos, y por tanto la actuación de los agentes de autoridad que constituyen cuerpos policiales, tiene como *"finalidad última"* el mantenimiento del orden.

En una sociedad democrática, el mantenimiento del orden debe entenderse como el equilibrio entre las distintas fuerzas sociales y el establecimiento de cauces de resolución de conflictos inherentes a toda sociedad compleja.

El objetivo de la policía es la defensa de la Ley y de las normas fundamentales. Si nos referimos a la "*policía"* como órgano concreto y no ya como una función, tiene encomendada una parte de la actividad policial global del Estado. El Estado puede estructurarse políticamente de manera diversa, pueden existir administraciones, Gobiernos y regímenes políticos diferentes, pero en todos los casos las limitaciones a la libertad individual para posibilitar la vida en común sólo pueden ser globalmente administradas por el Estado.

DEFINICIONES DEL CONCEPTO DE SEGURIDAD

Seguridad, es un término que encierra un concepto muy amplio, que genera innumerables definiciones, descriptas desde distintos puntos de vista, en relación a las diferentes temáticas o ámbitos en los que se trate. Así, se habla de seguridad en un sentido amplio y general, o bien en forma particular, por ejemplo: la seguridad nacional, la seguridad jurídica, la seguridad interior, la seguridad internacional o hemisférica, un poco más específica aún, la seguridad bancaria, la seguridad electrónica, la seguridad física, la seguridad privada, etc.

Cada hombre tiene su propio esquema de seguridad, que es el adquirido y desarrollado desde el momento de su gestación, tomando características particulares ante cada problema planteado. Normalmente el hijo de un cazador o de un policía desde los primeros momentos, se familiarizará con las armas; por el contrario, el hijo de un científico o de un hombre de formación humanística, difícilmente las conocerá o justificará su uso. Lo dicho equivale a decir que, siendo la seguridad un estado individual, las posibilidades de caer en excesos o caer en defectos son ilimitadas en toda actividad que desarrolle el hombre. Saber es prever.

El Profesor Valentín Arias Ceballos, refiere desde un punto de vista genérico, que la seguridad es: "***Un estado de hondo contenido subjetivo, que nos hace sentir adecuadamente exentos de riesgos reales y potenciales, dentro de un marco de lógico equilibrio psíquico***". Mientras que el Profesor Aníbal Quinteros Marengo, define a la seguridad como: "***El conjunto de condiciones necesarias que el Estado brinda para el desarrollo integral de la personalidad del hombre***".

La Seguridad posee distintas acepciones. De acuerdo a la definición de las **Naciones Unidas, debe entenderse a la Seguridad como *"la libertad frente al miedo y la necesidad".*** El término miedo, sinónimo de angustia, de contenido subjetivo fue reemplazado por "peligro" (inminente daño que se puede sufrir, susceptible de medición). Esta seguridad posee un alto contenido de subjetividad.

El grado o nivel de seguridad o inseguridad, de una persona, está dado en virtud de su relación con otros y de la interacción con el medio en donde se encuentra. Así, corresponde al Estado el brindar una coraza protectora a cada miembro frente a su relación con los demás, frente al Estado mismo y frente a otros Estados, minimizando el peligro que implica una situación objetiva de riesgo.

LA SEGURIDAD COMO DERECHO

Para expresar "la seguridad como un derecho" podemos tomar como concepto la idea plasmada en el siguiente párrafo, derivado de la normativa contemporánea francesa:

> *"La seguridad es un derecho fundamental y una de las condiciones del ejercicio de las libertades individuales y colectivas. El Estado tiene el deber de garantizar la seguridad en el territorio de la República, para defender las instituciones y los intereses nacionales, el respeto a las leyes, el mantenimiento de la paz y el orden público, la protección de las personas y los bienes".*[8]

Según el sociólogo contemporáneo francés **Robert Castel**, no es exagerado decir que la necesidad de protección forma parte de la naturaleza social del hombre contemporáneo, como si el estado de seguridad se hubiese vuelto una segunda naturaleza, e incluso un estado natural del hombre social[9].

Para referirnos a la seguridad como derecho, podemos distinguir dos tipos de protecciones

- **Derecho a *la seguridad civil*:** Protección frente a riesgos externos: Se refiere a la garantía de vivir en un entorno seguro, libre de violencia, delitos y amenazas contra la integridad física y patrimonial.
- **Derecho a la *seguridad social*:** Protección frente a riesgos internos o vitales: Abarca la cobertura de necesidades básicas cuando las personas enfrentan situaciones de vulnerabilidad como enfermedad, desempleo, vejez o discapacidad.

Nuestra existencia, desde que nacemos hasta nuestro deceso, ya no se desarrolla, sin redes de seguridad. La denominada *"seguridad social"* se ha vuelto un derecho para la inmensa mayoría de la población y ha generado una multitud de instituciones sanitarias y sociales que se ocupan de la salud, de la educación, de las discapacidades propias de la edad, de las deficiencias psíquicas y mentales.

La Sociedad y el Delito

En la obra *"Las reglas del método sociológico"* de **Émile Durkheim** (18581917), padre de la sociología moderna, leemos que el delito es normal porque una sociedad exenta del mismo es imposible. Pero no debe haber equívocos. Clasificar al delito entre los fenómenos de la sociología no sólo implica afirmar que es un fenómeno inevitable —aunque lamentable— fruto de la incorregible maldad de los hombres; sino que equivale a afirmar que es un factor de la salud pública, una parte integral de toda sociedad sana.

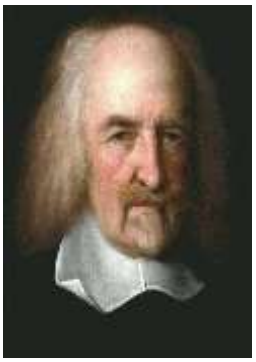
[8] Art. 1º de la Ley Nº 95-73 del 21 de enero de 1995 de Francia.
[9] CASTEL, Robert. La inseguridad social. Ediciones Manantial, Buenos Aires, 2008, Pág. 83

Sin embargo, del hecho que el delito sea un fenómeno de la sociología, no se deduce que el criminal sea un individuo normalmente constituido[10].

Por otra parte, según Hobbes, la seguridad podría ser total sólo si el Estado es absoluto, si tiene el poder de aplastar sin limitación alguna todos los intentos de atentar contra la seguridad de los bienes y de las personas. No obstante, ello, un estado democrático no puede ser protector a cualquier precio, pues caeríamos en el absolutismo.

En nuestra sociedad contemporánea se ha generalizado un concepto *"dramático"* en relación al delito, el delincuente y su posibilidad de rehabilitación y reinserción social. El hartazgo por necesidades insatisfechas; por altas dosis de impunidad; por nuevas y crecientes modalidades del delito; por la difícil —y a veces imposible— función de evitar y prevenir conductas delictivas, genera que se instalen conceptos —como decíamos, *"dramáticos"—;* tales como: *"que el delincuente se pudra en la cárcel"*, *"que no hay justicia", "que los delincuentes entran por una puerta y salen por otra" ,"mano dura",* etc. Lo grave de este tipo de afirmaciones internalizadas es que provienen de diversos sectores sociales y no de alguno en particular, que pueden contradecir los propios principios de un estado democrático.

Seguridad y Libertad, una Paradoja



La existencia de principios constitucionales, la institucionalización de la separación de los poderes, la preocupación por respetar el derecho en el uso de la fuerza —incluida la fuerza pública— ponen otros tantos límites al ejercicio de un poder absoluto y crean indirectamente —pero de modo necesario—, las condiciones de cierta *"inseguridad"*.

Para tomar un solo ejemplo, el control de la magistratura sobre la policía enmarca las formas de intervención de las fuerzas del orden. El delincuente podrá sacar partido de la preocupación de respetarse las formas legales y la impunidad con la que se benefician los delincuentes en algunos delitos es una consecuencia cuasi - necesaria de la sofisticación del aparato judicial.[12]

Entonces, cuanto más se aparte un Estado del modelo absolutista y despliegue un andamiaje jurídico complejo, más corre el riesgo de defraudar la exigencia de asegurar la protección absoluta de sus miembros.

Para superar tal contradicción, todos los Ciudadanos deberían ser virtuosos. Sin embargo, dado que todos los Ciudadanos no son espontáneamente virtuosos, si la virtud no es espontánea y uno se niega a inculcarla a la fuerza, entonces hay que admitir que la seguridad absoluta de los bienes y de las personas jamás estará completamente asegurada en un Estado de derecho[11].

[10] DURKHEIM, Émile. Las reglas del método sociológico. Ediciones Fausto, Buenos Aires, 1996, Págs. 85 y 86. [12]CASTEL, Robert. La inseguridad social, Ediciones Manantial, Buenos Aires, 2008, pag. 29

[11] Ibídem, Pág. 30

Acorde a lo señalado, Hobbes nos facilita la comprensión de la paradoja que presenta la problemática de la seguridad en las sociedades modernas, donde la demanda de protección por parte de los individuos es infinita y solamente podría ser satisfecha en un Estado absoluto.

Para entender la paradoja que encierra la seguridad, hay que empezar por hacer un repaso del pensamiento de Hobbes. El filósofo inglés tiene una visión negativa de la naturaleza humana. Entiende que el hombre es un *"lobo para el hombre"*, y un hipotético estado de naturaleza (un estado sin Gobierno) sería un estado permanente de guerra. Por ello, siempre según Hobbes, el Estado (el gran Leviatán)[12] contendrá esta inclinación o disposición al crimen propia de nuestra condición fraterna —que nos sitúa en una inquietante igualdad— y nos proporcionará paz y seguridad; convirtiendo estos valores en primordiales, por los que debe velar. Hobbes, defendía así, un Estado fuerte, centralizado, con el poder necesario como para impedir cualquier clase de intromisión de los individuos en la propiedad o en la integridad personal.

Sin embargo, debe decirse que la *"seguridad"* encierra una importante paradoja. Si se la sitúa como *"valor máximo"*, termina erosionando y aniquilando los demás valores (libertad, felicidad, igualdad, justicia) y acaba generando frecuentemente un escenario de infinita inseguridad, de manera que las medidas que se adoptan para atajarla son, a veces, las que acaban produciendo un máximo de aquello mismo que se quiere combatir.

Por ello es oportuno el punto de vista que nos ofrece John Locke (1632-1704) respecto al Estado, cuyas ideas han sido de gran influencia para la estructuración de democracias como la estadounidense.

Para empezar, Locke no parte de una visión tan negativa del ser humano —la libertad y la igualdad son consideradas propiedades del estado de naturaleza—, y según su visión el Estado nace con la clara misión de garantizar la libertad individual; siendo incluso sometido a vigilancia, para que no se entrometa en los asuntos que sólo al individuo competen.

La visión de Locke, considerado el padre del liberalismo moderno, resultó siempre más aceptable que la de Hobbes. Locke expresa que la soberanía emana del pueblo, que la vida, la libertad, la propiedad y el derecho a la felicidad son derechos naturales de los hombres, anteriores a la existencia de la sociedad. Asegura que el Estado tiene la obligación de proteger esos derechos y las libertades individuales de los Ciudadanos.

Con dicha filosofía se explica que los hombres salen del estado de naturaleza a través de un pacto social porque en el estado de naturaleza no existe la justicia que asegure los derechos naturales. En consecuencia, ese pacto social no puede ser violado por la autoridad que surgió de la voluntad de la Ciudadanía; pues, de ser así, se volvería al estado de naturaleza. Por lo tanto, la autoridad se mantiene mientras asegure los derechos naturales que el hombre buscó proteger cuando entró en la sociedad. Tenemos entonces, por un

[12] El "Leviatán" es una bestia marina del Antiguo Testamento. "Leviatán" es utilizado para hacer referencia a un gran monstruo. Hobbes usó el término para el título de una de sus obras, "Leviatán", como sinónimo de un Estado fuerte, centralizado y de gran poder.

lado, el Estado fuerte de Hobbes, justificando el autoritarismo; y por otro la concepción de Locke, en la que el Estado no debe anular al individuo.

Así, ante sociedades que por un lado reclaman seguridad y a su vez exigen el respeto de la libertad —que no puede darse más que en un Estado de derecho—, podemos advertir entonces que, si bien la seguridad es un derecho humano, no es simple implementarla, ni satisfacer las exigencias de todos los individuos.

En conclusión, cabe reflexionar entonces sobre la forma de materializar la seguridad como derecho humano y si las instituciones que nosotros mismos creamos como sociedad son idóneas al efecto. Por su parte, la seguridad como derecho humano es posible solamente basada en el desarrollo y la planificación. Esto implica seguridad en diferentes campos para todos los miembros de la sociedad**:** seguridad personal, protección de sus bienes y de su integridad física (seguridad civil) y seguridad laboral, vivienda, seguridad en el medio ambiente, salud y educación (seguridad social).

La Seguridad y el Orden Social

Un punto a tener presente es que la seguridad se exige y se brinda en el seno del orden social:

"El orden social es un producto humano o más exactamente una producción humana constante, realizada por el hombre en el curso de su continua externalización. El orden social no se da biológicamente ni deriva de datos biológicos."[13]

Debe quedar en claro entonces, que la seguridad, al igual que el orden social, son productos de construcciones culturales del propio hombre. En el mismo sentido, Freud lo expresa en su obra *"El malestar en la cultura"*, cuyo tema principal es la contradicción existente entre las exigencias pulsionales naturales y las restricciones impuestas por nuestra propia cultura.

Se considera ***control social*** a todos aquellos métodos que la sociedad utiliza para asegurar que sus miembros respondan al orden social dominante. Entonces lo fundamental para llevarlo a cabo, serán las respuestas que se den a los comportamientos definidos como problemáticos, peligrosos, enfermos o desviados.

Dimensiones del control social

- AUTOCONTROL: consiste en que el individuo actúe como su propio policía. Se abstiene de cometer actos reprobables, se corrige a sí mismo y se presenta ante los demás como una persona respetable. El control se interioriza en su conciencia y juzga su conducta. La eficacia de cualquier control social depende, en última instancia, del autocontrol del individuo sobre sus propios deseos y comportamientos.

[13] BERGER, Peter y Thomas LUCKMANN. La construcción social. Amorrortu, Buenos Aires, 2006, pag.71.

- CONTROL SOCIAL INFORMAL U OFICIOSO: consiste en que las partes perjudicadas o agraviadas señalan al infractor, lo reprueban y lo presionan para que recupere *"el camino recto"* o al menos el socialmente aceptado. Es un tipo de control derivado del sistema de valores y costumbres dominantes (el primero también lo es, con la salvedad que se encuentra más enraizado en el individuo y las asume como propias y necesarias).
- CONTROL FORMAL: Representa la institucionalización del control social., lo realizan agentes oficiales especializados y se legitima en sistemas normativos complejos y formalizados. Precisamente la importancia de las leyes, reglamentos y normas, consiste en que definen relaciones sociales. Las reglas del orden social se apoyan en sanciones. Las sanciones formales siguen el principio *"racional"* de que la sanción es una medida de la desviación

Los procesos de control social son tan complejos como el orden social que mantienen:

- Los controles individual, formal e informal mantienen intercambios entre sí.
- El análisis de cómo se conectan es una cuestión básica para entender las redes sociales de control.
- Existe una organización social de control formada por los entramados de instituciones, organizaciones, profesiones, asociaciones, comunidades o los mismos individuos en interacción.
- Funcionan como entidades de orden y desviación, y por lo tanto, productoras de control.
- Por ello, las formas de control social *no son estáticas* y se modifican con la transformación social. Eso permite hablar de viejas y nuevas formas de control. El Estado moderno fundamenta su entidad en que la seguridad de las personas pasa a ser una responsabilidad y campo exclusivo de éste, limitando así la capacidad de los individuos a resolver sus propios conflictos.

Ahora bien, cabe preguntarse el motivo respecto a cuál es el fundamento por el que la primera barrera, el autocontrol, se lleva a cabo. **Ervin Goffman** considera que el control de los semejantes es tan fuerte que pasar desapercibido hace sentirse libres a los individuos[14]. De esa manera, el control social funciona no tanto por una cuestión de conformidad, sino porque ir en contra se hace muy costoso. Ser pobre, desempleado, soltero, desorganizado, adicto, o mal educado, tiene un coste enorme en lo social y lo personal.

"La manifestación más sorprendente de la eficacia del control se observa en el informal de la vida cotidiana. Los individuos tienden a interpretar los actos de los demás como síntomas. Constantemente se vigilan unos a otros y evalúan la posición de cada uno en relación a las reglas y normas sociales. Lo normal se define más en términos normativos que estadísticos. Normales son las personas o situaciones que siguen las reglas conocidas. El control informal comienza con la percepción de determinados grupos como extraños y amenazantes. El miedo es un mecanismo con fundamento colectivo. La población siente el miedo y percibe el desorden de forma pautada. Las alarmas se suceden sistemáticamente y por motivos parecidos. Las personas "sospechosas" responden a estereotipos de anormalidad". (TORRENTE ROBLES, 1997, p. 95.)

[14] GOFFMAN, Erving: *La presentación de la persona en la vida cotidiana*, Buenos Aires, Amorrurtu, 1959, p. 273.

Seguridad como Derecho Humano y Seguridad Humana

Asimismo, la seguridad como derecho humano conlleva al concepto de la seguridad humana.Para graficar la asociación intrínseca entre *seguridad*, *derecho humano*, y la posterior construcción del concepto de *seguridad humana*, basta concentrarse en las siguientes reflexiones de **Kofi Annan**, ex Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU):

"Cuando hablamos de los derechos humanos como un concepto de Occidente, ¿no llora la madre iraní o la madre africana cuando su hijo o hija es torturada? ¿No todos sentimos cuando uno de nuestros líderes es injustamente encarcelado? ¿No todos sufrimos la falta del predominio de la ley y de la arbitrariedad? ¿Qué parte de esto es ajena? ¿Qué parte de esto es occidental? Y cuando hablamos del derecho al desarrollo; la necesidad de vivir la vida al máximo y de poder vivir sus sueños, eso es universal... Cuando hablan con individuos, ¿Alguna vez han encontrado una víctima, alguien que haya sido torturado, que hable en contra de los derechos humanos? ¿Han escuchado la gente rechazar en general a los derechos humanos cuya intención es proteger a la misma gente? En todo lo que hacemos, sea desarrollo económico, seguridad, o lo que sea, hay un ser humano en el centro. Y eso es lo que nosotros queremos decir cuando hablamos de derechos humanos, cuando hablamos de expresión cultural, de los derechos políticos y de los derechos económicos"[15].

"Durante la guerra fría, la paz y la seguridad tendían a ser definidas simplemente en términos del poder militar o del equilibrio del terror. Hoy en día, tenemos una mayor valoración de las fuentes no-militares del conflicto. Sabemos que la paz duradera requiere de una visión más amplia que incluya a la educación y la alfabetización, la salud y la nutrición, los derechos humanos y las libertades fundamentales. Sabemos que no podemos estar seguros en medio del hambre. No podemos construir la paz sin aliviar la pobreza. No podemos construir la libertad sobre cimientos de injusticia"[16].

Es ante dicha necesidad latente de un nuevo paradigma de seguridad, que el concepto de seguridad humana ha estado relacionado con las siguientes dos dinámicas, tal como lo define el Manual sobre Teoría y Práctica de la Seguridad Humana publicado por la ONU:

"En primer lugar, la seguridad humana es fundamental a la hora de responder a la complejidad y la interrelación de las amenazas para la seguridad, tanto conocidas como nuevas, que van desde la pobreza crónica y persistente hasta la violencia étnica, pasando por el tráfico de personas, el cambio climático, las pandemias, el terrorismo internacional y el empeoramiento repentino de la situación económica y financiera. Dichas amenazas tienden a adquirir dimensiones transnacionales y trascienden las nociones tradicionales de seguridad, que se centran exclusivamente en las agresiones militares externas.

En segundo lugar, la seguridad humana es necesaria como un enfoque integral que utiliza el amplio espectro de nuevas oportunidades para hacer frente a dichas amenazas de una forma integrada. Las amenazas para la seguridad humana no pueden tratarse sólo a través de mecanismos convencionales. Al contrario, es

[15] Kofi ANNAN, Conferencia de prensa en la Cumbre de la Organización de la Conferencia Islámica, Teherán, 11 de diciembre, 1997.
[16] Kofi ANNAN, Discurso en el Centro Mundial de Comercio de Chicago, 20 de octubre, 1997 (SG/SM/6365).

necesario un nuevo consenso que reconozca los vínculos y las interdependencias entre desarrollo, derechos humanos y seguridad nacional[17].

La Comisión de Seguridad Humana (CSH)[18] define a la seguridad humana como:

"…protección del núcleo vital de todas las vidas humanas de forma que se mejoren las libertades humanas y la realización de las personas. La seguridad humana significa proteger las libertades fundamentales, aquellas libertades que son la esencia de la vida. Significa proteger a las personas de situaciones y amenazas críticas (graves) y más presentes (extendidas). Significa utilizar procesos que se basen en las fortalezas y aspiraciones de las personas. Significa crear sistemas políticos, sociales, medioambientales, económicos, militares y culturales que, de forma conjunta, aporten a las personas los fundamentos para la supervivencia, el sustento y la dignidad".

De allí, que la seguridad humana tenga un espacio importante en el terreno social y ha incorporado al debate diversos asuntos particulares; tales como la discriminación y la violencia contra la mujer —que ha llegado a la figura del femicidio—; la marginación y discriminación contra los pueblos originarios; la reparación a las víctimas de conflictos armados; el maltrato hacia los inmigrantes legales o ilegales; la persecución por razones ideológicas o políticas.

La Seguridad Internacional

Por último, la *seguridad internacional* también es un derecho humano. En este campo, hay una falta de consenso en el estudio de la seguridad internacional o seguridad global.

Para abordar el tema, hay que empezar por tener presente que el sistema internacional —en tanto sistema compuesto por los Estados a nivel global— es *anárquico*, en el sentido de que no hay un poder central al cual todos respondan. No hay una motivación uniforme y cada Estado debe cuidar sus intereses.

Según Hans Morgenthau (1904-1980), abogado y politólogo alemán, en la dinámica internacional el poder se convierte en el objetivo de cualquier Nación. Los Estados son los actores en el sistema internacional y por medio de sus políticas luchan por el poder.

Durante el período de la *"Guerra Fría"* y el de *"Post-guerra fría",* en el concierto de las naciones estas dos etapas se vivieron de formas muy distintas y el concepto de seguridad internacional fue concebido de formas diferentes.

[17] Organización de las Naciones Unidas (ONU), "Teoría y Práctica de la Seguridad Humana", Dependencia de Seguridad Humana. Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, 2009.

[18] La Comisión de Seguridad Humana (CSH) se creó en enero de 2001, como respuesta al llamamiento realizado por elSecretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la Cumbre del Milenio de 2000 para lograr un mundo "libre de necesidad" y "librede miedo".

En América, en particular, existen dos sistemas de seguridad comunitarios en vigencia, el Sistema Internacional de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Sistema Hemisférico de la Organización de Estados Americanos (OEA), que imponen obligaciones de diversa naturaleza a los Estados de la región.

Organización de las Naciones Unidas

En ambos esquemas se ha generado un cambio de significado para las cuestiones de defensa y de seguridad después de la Guerra Fría, trasladándose el enfoque tradicional que apuntaba su preocupación por la preservación del Estado (la seguridad nacional), a una visión enfocada en la conservación de la vida y la dignidad humana.

En el sistema internacional la noción de ***"seguridad humana"*** dio origen a la doctrina actualmente en boga de la *"responsabilidad de proteger"*, que exige que los Estados den protección a sus Ciudadanos, pero que obliga al mismo tiempo a la comunidad internacional a monitorear los abusos que ocurran en esa esfera interna, considerando incluso, la posibilidad de intervención coercitiva en casos de atentados graves contra las personas.

En el sistema hemisférico, la nueva doctrina de la ***"seguridad multidimensional"*** propone enfrentar las amenazas tradicionales y los nuevos fenómenos delictivos trasnacionales, reforzando la gobernabilidad y el Estado de derecho. Los Derechos Humanos superan de esta manera la consideración originaria de *"limitación"* del ejercicio —eventualmente abusivo— del poder y se plantean además como criterios para la formulación de políticas de seguridad destinadas a la prevención de la delincuencia, la violencia y la inseguridad.

La nueva dimensión de la seguridad —humana y multidimensional— otorga así a la comunidad internacional un rol activo y estratégico en la protección de los derechos humanos, en la vigencia del derecho internacional humanitario y en la aplicación del derecho internacional penal.

La adscripción a los sistemas de la ONU y la OEA impone obligaciones de diversa naturaleza. La más importante consiste en renunciar a la posibilidad de solucionar los conflictos empleando la fuerza militar. A cambio, la sociedad internacional de Estados ofrece procedimientos diplomáticos y jurídicos que facilitan la solución pacífica de controversias y que proporcionan incluso la posibilidad de coacción como respuesta a las amenazas externas a través de alianzas defensivas (OEA) o defensas colectivas (ONU).

La preocupación por la paz y la seguridad internacional de la ONU y la OEA se enmarca dentro de un contexto político que aspira coetáneamente a tres objetivos:

- mantenimiento de un balance del poder internacional
- fomento de la cooperación entre Estados
- promoción de la democracia y respeto por los Derechos Humanos.

INSEGURIDAD Y SENSACIÓN DE INSEGURIDAD

Al referirnos de la seguridad y contraria a ésta es la "inseguridad", que trae consigo profundo disvalores. Lo inseguro genera sensaciones por lo común, angustiantes, de incertidumbre, de intranquilidad y de falta de protección. Entonces, por inseguridad debe entenderse la falta de seguridad, es decir la pérdida de confianza, la ausencia de tranquilidad, procedente del temor ante un peligro.

Derivando de ella existe otro concepto que es el de "sensación de inseguridad", que consiste en la impresión o percepción a través de los sentidos, de que no existe seguridad. Podemos decir entonces que la seguridad es un estado de cosas, fáctico, que el derecho tutela para salvaguardar una situación dada. Una situación global en la que se encuentra inmerso el ser humano que lo hace sentir seguro.

El concepto de seguridad ha sido uno de los fines principales del derecho. "La seguridad se compone, objetivamente de dos elementos distintivos: - los hechos que previamente se han expresado o manifestado y - el derecho que los protege o tutela."

Ciertamente, la seguridad es un estado subjetivo; es la convicción que tengo de que la situación que gozo no será modificada por la violencia, por una acción contraria a las reglas y a los principios que rigen la vida social. Pero la seguridad también es un sentimiento subjetivo que se define en relación con la sociedad. Mi convicción debe estar fundada. ¿Sobre qué puede estarlo sino sobre la existencia de hecho de un Estado social que me protege?

Interrogado el individuo responderá que "su" seguridad es la presencia de una policía, de una fuerza armada, de un aparato de justicia represiva. En este sentido, la seguridad se confunde con la existencia de un Estado de organización social, de un orden social. Así, el individuo vive "en seguridad" como vive en "sociedad". La consecuencia es que la seguridad es esencialmente una relación entre el individuo y un Estado social objetivo, en el cual el individuo está incluido.

La seguridad pone en relación lo objetivo y lo subjetivo; implica la confrontación de un sujeto, el individuo, con la armadura social objetiva que lo protege. La seguridad es un estado de cosas, fáctico, que el derecho tutela para salvaguardar una situación dada. Así, la seguridad pública se debe connotar en tanto protección de la situación social de los seres humanos en comunidad. Esto se realiza a partir de los órganos e instituciones del Estado, tanto preventivos como represivos, considerando a éstos, tales como el procurador y el aparato policial, que conlleva la noción de orden, tanto coercitivo como preventivo.

El elemento subjetivo de la seguridad puede entenderse como esa sensación de seguridad o inseguridad que el individuo posee en su relación con los demás y el medio que lo rodea. El elemento objetivo estará dado por esa coraza

protectora que el Estado proporciona a sus habitantes. La percepción de una mayor o menor protección o riesgo, determinará el estado subjetivo de una persona respecto de su seguridad.

Existen principales acepciones de seguridad desde el punto de vista de la relación existente entre el individuo y el Estado, los cuales están íntimamente relacionados y cuyo equilibrio resulta fundamental para que el Estado esté en condiciones de garantizar la seguridad:

Conceptos de Seguridad según la relación Individuo-Estado:

1) **Seguridad Nacional:** es la relación entre los Estados, es la situación en la cual los intereses vitales de una nación se hallan a cubierto de interferencias y perturbaciones sustanciales. Sus elementos principales son la política y las fuerzas armadas.

2) **Seguridad Jurídica:** debe ser entendida como la observancia del marco jurídico vigente que el Estado debe desarrollar para la protección del ciudadano frente al Estado mismo. Sus principales elementos son el derecho y la justicia represiva.

3) **Seguridad Pública:** es la acción que desarrolla el Estado para evitar alteraciones al orden social, a la convivencia entre los individuos y al respeto de sus derechos. Sus principales elementos son el orden público y la policía.

CONCEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA

Podemos definir a la Seguridad Pública como la acción que desarrollan los otorgantes de ésta a la ciudadanía, para evitar alteraciones al orden social, a la convivencia armónica entre los individuos y al respeto de sus derechos. La seguridad pública se debe connotar en tanto protección de la situación social de los seres humanos en comunidad, a partir de los órganos e instituciones del Estado, tanto preventivos como represivos, considerando a éstos, tales como el procurador y el aparato policial, que conlleva la noción de orden, tanto coercitivo como preventivo.

Objetivos de la Seguridad Pública, según el autor Luis Carlos Cruz Torrero:

- Lograr que los habitantes de una ciudad vivan un ambiente de paz y tranquilidad que les permita ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones a fin de desenvolver libremente su vida diaria y alcanzar su desarrollo personal y colectivo.
- Mantener el orden público.
- Proteger la integridad física de las personas como de sus bienes.
- Prevenir la comisión de delitos e infracciones a los reglamentos gubernativos y de policía.
- Colaborar en la investigación y persecución de los delitos.
- Auxiliar a la población en caso de siniestros y desastres.
- Mantener la tranquilidad y el orden público, protegiendo los intereses de la sociedad.

Al análisis de estos objetivos que se pretenden alcanzar, se han estudiado también las causas de la inseguridad, estableciéndose que en gran medida las causas de la inseguridad pública corresponden a la naturaleza del medio en que se delinque. En áreas urbanas la alta densidad de población genera el anonimato y la atomización social del

ciudadano; las concentraciones masivas inciden en el ámbito de la población y la vida comunitaria se convierte en una incesante competencia por mantener el espacio vital.

En general se mencionan como las causas de la inseguridad, a las siguientes:

- Acentuada crisis económica.
- Explosión demográfica.
- Ineficiente capacitación de los cuerpos policíacos.
- Penuria económica.
- Falta de coordinación entre autoridades federales y locales.
- Corrupción.
- Ausencia de espíritu de servicio.
- Irreflexiva conducta de medios de comunicación masiva.
- Escasa participación ciudadana.

Es insoslayable que el peso e influencia de cada uno de estos factores es distinto independientemente de que ya existe un reconocimiento oficial de factores ajenos a la mera disuasión o represión de conductas antisociales en el mundo de la reacción penal del Estado. Sin duda, la situación económica, política y social de una comunidad se refleja en la seguridad pública que ésta vive. Crisis económica, explosión demográfica y corrupción no se combaten con la sola maquinaria represiva estatal, todo esto implica un cambio estructural de fondo que demanda una respuesta multidisciplinaria que atienda a todas las aristas del fenómeno, englobadas en un nuevo concepto de cultura de seguridad donde población y gobierno participen en un esfuerzo común.

La seguridad es más que un asunto de Estado, un estilo de vida “sine qua non”, para el desarrollo personal y comunitario. En esta nueva visión de la seguridad pública no hay culpables e inocentes, se trata sólo de un esquema de ausencia de oportunidades o de fomento de conductas de corrupción. Sirva de ejemplo citar, por una parte, las constantes denuncias de abusos y errores policiales que son magnificados y tratados de manera amarillista por la prensa, ante la total o casi total ausencia de artículos que hablen de los resultados obtenidos por las instituciones policiales en materia de prevención, investigación y persecución de delitos.

Así tenemos que, la función de control de la policía concierne principalmente a los miembros inconformes de la sociedad. Es evidente que no puede ejercerse un control pleno con el solo hecho de que haya un agente de policía en cada esquina. La sociedad necesita de un medio ambiente que disminuya al mínimo los desórdenes y los trastornos. La creación de ese medio ambiente (seguridad pública) debe llevarse a cabo dentro de la estructura de las leyes, los usos y las costumbres sociales del país y con el fin de servir a la voluntad de la sociedad en general.

Otro factor por considerar es la actitud de la sociedad, que no ha creado conciencia de que a mayor seguridad habrá mayor sacrificio del anonimato personal tan preciado en la mayoría de las culturas urbanas y de masificación. A este respecto se puede afirmar que, viviendo en sociedad, el hombre recibe las ventajas de la protección y de la ayuda para el desenvolvimiento de la propia personalidad física, intelectual y moral. Por ello debe también sufrir restricciones y sanciones correspondientes que aseguran aquel mínimo de disciplina social, sin el cual no es posible ningún consorcio civil. Independientemente de esto, la conducta que asume el particular frente a la policía es prejuiciosa y antagónica; convertida en el blanco de insatisfacciones, la autoridad gubernamental es responsable de la mayoría de los problemas que afronta cada habitante de la población.

SEGURIDAD CIUDADANA

Analizando los conceptos de seguridad pública y seguridad ciudadana, observamos que éstos aparecen como enfrentados, ya que el primero hace referencia al bien que provee exclusivamente el Estado al ciudadano, mientras que el segundo hace referencia a la protección ciudadano y a sus derechos inalienables, a la persona en un Estado de Derecho, como también al habitante de la ciudad, calculándose que en un futuro próximo el 70% de la población mundial vivirá en ciudades.

La Seguridad Ciudadana es un paradigma, un modelo conceptual, definida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como "aquella situación donde las personas pueden vivir libres de las amenazas generadas por la violencia y el delito, a la vez que el Estado tiene las capacidades necesarias para garantizar y proteger los derechos humanos directamente comprometidos frente a las mismas.

En la práctica, la Seguridad Ciudadana, desde un enfoque de los derechos humanos, es una condición donde las personas viven libres de la violencia". Garantizar la seguridad a los ciudadanos es una de las funciones principales del Estado. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es taxativa: toda persona tiene derecho a la seguridad y los Estados son responsables de garantizar ese derecho.

En ese aspecto, la Policía tiene un rol central, pero garantizar ese derecho no se logra solamente con la Institución policial, sino que hay un sin número de políticas públicas, programas de gobierno, accionar de las Instituciones y de la sociedad civil que contribuyen directa e indirectamente a lograr ese propósito.

La seguridad es un bien, individual y colectivo, pero también servicio que presta el Estado a través de un conjunto de acciones de prevención, control, vigilancia y la actividad propiamente policial. Esa prestación se rige por un conjunto de normas muy amplio, tales como el Código Penal, los códigos de procedimiento, las normas cuya autoridad de aplicación es la propia Policía o bien la policía complementa o acompaña esa aplicación de la ley en diversos contextos.

Es muy importante conocer que ese sistema legal que organiza y orienta al sistema policial se estructura a partir de dos tipos de normas superiores, a saber, la Constitución Nacional y los instrumentos internacionales de Derechos Humanos. La Constitución Nacional, en su artículo 75 inciso 22 establece claramente que los tratados de Derechos Humanos suscriptos por la Nación y refrendados por el Congreso Nacional tienen jerarquía superior a las leyes, y taxativamente señala que La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración Universal de Derechos Humanos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; la Convención Sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio; la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial; la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer; la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Convención Sobre los Derechos del Niño; en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos.

Por tanto, Derechos Humanos y Seguridad, son parte de una misma manera legítima de proceder por parte del Poder público, en tanto que esas normas jurídicas orientan y limitan el poder del Estado a la hora de prevenir y controlar el delito. La realización de la Seguridad Ciudadana se llega mediante el Estado de Derecho, es decir, de que todos, funcionarios del Estado y ciudadanía actúen conforme a lo que dicta la Ley: como suele decirse, todo dentro de la ley, nada fuera de la Ley.

El concepto de Seguridad Ciudadana entraña la idea de que vivir seguros es que quede garantizada la vigencia de todos los derechos desde una perspectiva integral que incluya tanto los derechos civiles y políticos, como los derechos económicos, sociales y culturales.

Por lo tanto, además supone practicar una política integral de seguridad, que no se limite solamente a reprimir los delitos, sino que, además, tienda a crear condiciones para el ejercicio efectivo y real de los derechos humanos. Una sociedad libre de riesgos, una convivencia tranquila, aunque no exenta de conflictos, pero que estos puedan ser superados por mecanismos que dejen al uso efectivo de la fuerza pública como último recurso y solamente cuando otros medios sean insuficientes o inadecuados.

En tren de lo afirmado hasta ahora, es lógico concluir que para la construcción de la Seguridad Ciudadana sea preciso una policía profesional, equipada, humanizada y en capacidad de comprender y comprometerse con estos valores.

SIMILITUD Y ASIMETRÍA ENTRE SEGURIDAD PÚBLICA Y SEGURIDAD CIUDADANA

En primer lugar, debemos citar que ambas expresiones vienen a ser sinónimos. Vemos muchas veces como se utilizan ambas con el mismo sentido, refiriéndose a la actividad de los Cuerpos de Policía. Únicamente hay una ligerísima diferencia de matiz, ya que seguridad «CIUDADANA» parece aludir más directamente a la seguridad de cada uno de los ciudadanos, evitando esa idea más abstracta que a veces tiene lo «PÚBLICO». En ocasiones, en el lenguaje coloquial o periodístico, se suele utilizar la expresión «seguridad ciudadana» con un sentido restringido, refiriéndose a la lucha contra la delincuencia; la «inseguridad ciudadana» se identifica con la sensación de inseguridad o temor que sienten los ciudadanos ante el incremento de la criminalidad. Sin embargo, no podemos hacer distinciones hablando en un sentido técnico, y se deben utilizar como expresiones sinónimas.

La Seguridad Pública no se agota en la organización y las funciones de los Cuerpos de Policía, aunque no cabe duda de que ello es parte importante de esa materia, sino que tiene un ámbito más amplio.

El concepto de seguridad pública es “el conjunto de acciones dirigidas a evitar, reducir o corregir los daños causados a personas y bienes por toda clase de medios de agresión y por los elementos naturales o extraordinarios en tiempos de paz cuando la amplitud y gravedad de sus efectos les hace alcanzar el carácter de calamidad pública”. Aunque los Cuerpos de Policía intervienen en las funciones de protección civil, éstas tienen un ámbito mucho más amplio y abarcan otros organismos y servicios administrativos: sanitarios, de salvamento, de extinción de incendios, de obras públicas, etc. La protección de personas y bienes en qué consiste la seguridad pública se realiza, pues, ante agresiones violentas, o el peligro de que se produzcan éstas. Es precisamente esa nota de violencia la que justifica que un papel destacado en el mantenimiento de la seguridad pública recaiga sobre los Cuerpos de Policía, que son los órganos administrativos específicamente preparados para actuar por medio de la fuerza, llegado el caso.

Resumiendo, la **Seguridad Pública** ha sido definida como el conjunto de políticas y acciones coherentes y articuladas que tienden a garantizar la paz pública por medio de la prevención y represión de los delitos y las faltas

contra el orden público, mediante el sistema de control penal y del Estado a través de la policía administrativa (González Ruiz, López y Núñez, 1994). **Seguridad que se brinda a la sociedad únicamente desde el Estado y sus estamentos (Policía). Seguridad en sentido limitado.**

En cambio, **la Seguridad Ciudadana,** ha sido definida poniendo de relieve distintas dimensiones y niveles, en especial su intangibilidad y su carácter subjetivo. De manera amplia, se define como: la preocupación del Estado y de la Sociedad, por la calidad de vida y la dignidad humana en términos de libertad, acceso al mercado y oportunidades sociales. De ahí que la pobreza y la falta de oportunidades, el desempleo, el hambre, el deterioro ambiental, la represión política, la violencia, la criminalidad y la drogadicción pueden constituir amenazas a la seguridad ciudadana, es decir a la seguridad de todos.

Desde otra perspectiva, se plantea que la Seguridad Ciudadana significa principalmente no temer una agresión violenta, saber respetar la integridad física y, sobre todo, poder disfrutar de la privacidad del hogar sin miedo a ser asaltado y circular tranquilamente por las calles sin temer un robo o una agresión. La seguridad sería una creación cultural que implicaría una forma igualitaria de sociabilidad, un ámbito libremente compartido por todos. **Seguridad brindada por el Estado, sus estamentos y la participación de la sociedad a través de todas sus estructuras sociales (sociedad, ONGs, Foros, Centros Vecinales y otros).**

La noción de Seguridad Ciudadana tiene una menor tradición. Remite a la idea de ciudadanía y, por lo tanto, a la capacidad de los ciudadanos como agentes activos, y no como una masa pasiva que demanda seguridad de una instancia superior. La mayoría de las definiciones de seguridad ciudadana la vinculan con la seguridad pública, pero su diferencia radica en los agentes involucrados: para la consecución de la seguridad ciudadana se requiere, tanto de la responsabilidad del Estado y de sus diversos organismos, como de la ciudadanía en general, ya sea de las personas individuales como de sus organizaciones (partidos políticos, corporaciones, organizaciones no gubernamentales, centros vecinales, etc). Cada una de estas formas de organizarse de la sociedad civil se incorpora a los procesos de prevención con su propia carga valórica, su particular forma de ver el mundo y las posibilidades de acción que tengan.

La Institución Policial, mediante el Plan Estratégico Institucional (PEI), conceptualiza ambos términos de la siguiente manera: **Seguridad Pública**:

"Es la situación política y social donde las personas tienen legal y efectivamente garantizando el goce pleno de sus derechos y garantías constitucionales emanadas del Estado de Derecho, que asegura la Paz Social y el Orden Público, brindando las condiciones óptimas para la gobernabilidad del Estado".

En cambio, al referirse a la Seguridad Ciudadana, adhirió a la definición brindada por la Organización de los Estados Americanos (OEA), quien afirma que es:

"Aquella situación donde las personas pueden vivir libres de las amenazas generadas por la violencia y el delito, a la vez que el Estado tiene las capacidades necesarias para garantizar y proteger los derechos humanos directamente comprometidos frente a las mismas".

Es decir que da a entender, que Seguridad Pública y Ciudadana son sinónimos. A fin de aclarar todo ello, veamos el siguiente cuadro comparativo:

A modo de conclusión, NO HAY SEGURIDAD SIN VIGENCIA DE LOS DERECHOS HUMANOS, NO PUEDE UNA POBLACIÓN SER AMPARADA EN SUS DERECHOS HUMANOS SIN SEGURIDAD.

Lo expuesto permite señalar algunas conclusiones a considerar fundamentales:

ASIMETRIAS	
SEGURIDAD PÚBLICA	**SEGURIDAD CIUDADANA**
Acción que desarrolla el Estado para evitar alteraciones al orden social, a la convivencia entre los individuos y al respeto de sus derechos.	Conjunto de acciones y condiciones sociales, políticas, económicas, culturales e institucionales que garantizan el adecuado y normal funcionamiento de la comunidad y la convivencia ciudadana.
Situación jurídica o condición mediante la cual el ordenamiento jurídico se exterioriza.	Creación politológica reciente, en atención al auge de la sensación de inseguridad y situaciones de vulnerabilidad de la comunidad, y el creciente reclamo de participación en el diseño y ejecución de las políticas de prevención del delito.
Utiliza los medios institucionalizados por el ordenamiento jurídico del Estado.	Busca la coordinación de las organizaciones comunitarias y la participación activa de los habitantes.
Responde a la necesidad de eliminar el conflicto o llevarlos a términos tolerables.	Responde a la idea de canalizar el conflicto, como medio parar el desarrollo y evolución de las expectativas sociales.
El actor principal es el Estado y sus Instituciones, entre ellas la Policía.	El Estado ya no es el actor principal, sino que se integran otras organizaciones públicas o privadas interesadas en su seguridad.

1. Una nación es un grupo social.
2. Siendo un grupo altamente complejo, podemos destacar tres componentes fundamentales:
   a. Su población.
   b. Su gobierno (podría llamarlo estado).
   c. Su territorio.
3. El gobierno es el responsable de la conducta que genera en la nación.
4. La seguridad, forma parte de la conducta de la nación. Por lo tanto, es responsabilidad del gobierno.
5. En los países que se esfuerzan en avanzar en el camino hacia la democracia, los derechos humanos constituyen finalidades irrenunciables que debe constituir el fundamento liminar de la conducta interna de una nación.
6. En este enfoque, la seguridad no es tal, si no se motiva y fundamenta en el logro de la vigencia de los derechos humanos.

Lo que es real, es que, a la Seguridad Pública, no se la debe confundir con la **Seguridad Privada** ya que ésta habitualmente trabaja en forma auxiliar y complementaria a la Seguridad Pública, y requiere previa autorización, licencia o permiso expedido por las autoridades competentes, de tal forma que puede crearse y funcionar dichos **entres privados**.

En una definición en sentido amplio, se conoce como Seguridad Privada al conjunto de bienes y servicios ofrecidos por **personas físicas y jurídicas privadas**, destinados a proteger **a sus clientes** - y a sus bienes y patrimonio - de daños y riesgos, a auxiliarlos en caso de delitos, siniestros o desastres, y a colaborar en la investigación de delitos que los involucren.

En nuestra provincia se rigen por la LEY 7.273/07 de regulación de la Seguridad Privada, que la define como:

"Personas físicas o sociedades comerciales que realicen con carácter privado dentro del territorio de la provincia de Salta tareas de investigación, vigilancia, custodia, estudios y planificación de seguridad, prestación de servicios de seguridad, sea en forma personal o mediante sistemas electrónicos, visuales, acústicos o instrumentos idóneos en general y seguridad informática, aunque fueran sucursales, filiales o agencias de las mismas, habilitadas en diferentes jurisdicciones."

SEGURIDAD PRIVADA

La Seguridad Privada es una capacidad de abstracción, lo cual se consigna sin vanagloria de tipo alguno, sino como un recurso útil para el presente caso. Hecha esta precisión y aclaración, se realizará el análisis de los elementos previos a la definición del concepto de "Seguridad Privada".

Diego Torrente dice que, para las teorías pluralistas, los conceptos de "público" y "privado" tienen diversos significados. Uno es relacionar lo público con el Estado - insisto, con la autoridad estatal-, y lo privado con el mercado. Otro es espacial, continúa diciendo, distinguiéndose entre espacios públicos (comunes) o privados (restringidos). Así, "la seguridad privada no se centra sólo en los espacios privados. Una buena parte de su negocio gira en torno a los espacios semipúblicos, es decir, espacios privados, pero de afluencia masiva de personas (centros comerciales, complejos deportivos, etc.).

Se dice que la seguridad ciudadana es un bien público por excelencia ya que, una vez lograda, no se puede excluir a otros de su disfrute". En ese caso, añade Torrente, la provisión pública es la más eficiente. Además, encara la esencia de la gobernación: el uso de la fuerza. Otro argumento a favor del carácter público es que la seguridad está conectada con la calidad de nuestras relaciones con las otras personas. Sin embargo, los bienes públicos pueden ser proveídos, financiados, incluso regulados, por estructuras no estatales.

El Doctor Edgardo Frigo, director del Programa de Actualización Internacional en Management de Organizaciones de Seguridad del Departamento de Estudios de Postgrado y Educación Continua de la Universidad de Belgrano, y director académico del Curso de Administración de Organizaciones de Seguridad Privada del Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina, da tres observaciones contundentes acerca de la seguridad privada:

1- El sector de la seguridad privada está compuesto por una gran cantidad de efectores individuales y organizacionales que brindan servicios de seguridad, vigilancia, protección, investigaciones y otros múltiples conexos a particulares, empresas, instituciones, reparticiones gubernamentales y otros demandantes.

2- Se trata de un sector económico muy joven. Las empresas de más de 30 años de existencia en el sector son la excepción más que la regla, y la inmensa mayoría de los actuales oferentes de servicios de seguridad privada en Latinoamérica tienen menos de diez años de existencia.

3- En los últimos quince años, como sector de la vida económica, la seguridad privada ha ganado un lugar de relevancia tanto en el mundo como en nuestra región. Además de sus cifras de ventas, muy importantes por dimensión y tasa de crecimiento, la seguridad privada se ha convertido en uno de los principales creadores de empleo formal, en un aporte sustancial en la mejora de la situación general de Seguridad en todo el mundo.

Los principales segmentos de la demanda de Seguridad Privada, añade el Doctor Frigo, son la pública, la empresarial y corporativa, la del propio sector de la seguridad privada -por supuesto- y la proveniente de pequeñas y medianas empresas, así como de personas particulares. Pero aquí, la Seguridad Privada ya va más allá de este ámbito. Como se ha dicho antes, está yendo de lo privado a lo semipúblico. Un ejemplo de ello es la vigilancia que ya ejercen empresas de seguridad privada en espacios semipúblicos como parques, centros comerciales, balnearios y otros que, por considerarse "de inversión privada" son totalmente descuidados y abandonados por las corporaciones oficiales, aunque ello no es culpa de los mandos medios y sus elementos, sino -regularmente- de sus máximos jefes y superiores.

Por último, es pertinente explicar que "no existe una tecnología específica de la seguridad, sino que el sector incorpora y aplica los avances tecnológicos generales, sobre todo del campo de las comunicaciones y la informática. Existen varias tendencias generales en tecnologías de la seguridad. Una tendencia es hacia desarrollar sistemas inteligentes capaces de detectar un problema, analizarlo y enviar avisos".

Diego Torrente, refiere que es posible, por ejemplo, disponer de sistemas de grabación capaces de seguir desde diferentes cámaras la secuencia de un incidente. Otra tendencia es hacia la integración de sistemas. Las alarmas, por ejemplo, se integran en los sistemas domésticos. De esa manera, es posible controlar a distancia (a través de un teléfono o de Internet) aspectos de calefacción, iluminación, o comprobar una alarma mediante un sistema de micrófonos y cámaras en el recinto. Los sistemas GPS y las comunicaciones celulares se incorporan a las alarmas de coches lo que permite reseguir al vehículo robado y bloquearlo a distancia.

Otro sector que avanza es el de identificación por parámetros biológicos (iris, huella digital, reconocimiento facial, etc.). Por supuesto, la competencia entre la delincuencia -sobre todo la organizada- y las empresas de seguridad privada, aunque yo les llamaría corporaciones -pues ya engloba órganos camarales, asociaciones y federaciones-, es cada vez más cerrada. La batalla apenas está empezando a darse, aunque se confía mucho - pero muchísimo- más en la visión de los empresarios de lo que se confía en la de los políticos, más preocupados por sus intereses personales que por los de aquellos que los llevaron a la cúspide de la representación y/o el liderazgo nacional.

000000000000

UNIDAD N° II

Seguridad y Orden Público. Policía y Poder de Policía. Seguridad, Estado y Comunidad. Modelos Policiales de intervención. El modelo burocrático/gubernativo. El modelo profesional. El modelo comunitario. El modelo hipotético. Factores de la Seguridad. Actores Sociales Vinculados a la Seguridad.

SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO

Antes de referirnos a los términos "seguridad pública y policía", se hace necesario hablar de lo que es anterior a la aparición de ambos contenidos, el "Orden Público".

Nadie duda en la actualidad, que, desde el inicio mismo de la sociedad humana, el hombre para defenderse y defender a su grupo familiar, para ser libre y aún más, para poder sobrevivir, necesitó de una organización fundamental, como lo fue en un principio el Clan o el Consejo de Ancianos y ahora el "Estado" para que regule la convivencia humana.

A su vez esta nueva estructura que, ahora en más, regularía la conducta humana, también tuvo que encontrar una herramienta eficaz, sin la cual difícilmente iba a poder dominar la conducta de sus dirigidos, para ello se recurrió al orden público, con la finalidad de determinar normas subjetivas u objetivas, como parámetros de conductas, a las cuales no se podían lesionar. De esta manera, nadie puede sustraerse a las disposiciones de una ley de orden público fija, sin que se le aplique una sanción.

Por otro lado, determinado el "orden", el mismo Estado debía depositar ese valor en una persona o estructura pública para que se encargue de prevenir que ningún ciudadano lesione o ataque ese valor que en cierta manera lo subordina; por ello en materia de seguridad general se depositó esa confianza en la Institución Policía, se dice en materia de seguridad, porque en materia de economía u otras las deposita en otros organismos de control, tal es el caso de los asuntos impositivos y económicos hoy se confía a la AFIP, por citar un ejemplo.

Con esto se pretende hacer conocer que todas las leyes de orden público, fueron sancionadas en el "interés de la sociedad" o estuvieron originadas en un interés general, como lo sería el bien público o el bienestar general. En otro orden de cosas, debe destacarse que el orden público se refiere de igual modo, a normas de derecho público como a normas del derecho privado. Es, en fin, un concepto prevalente que tiende a preservar la armonía social, mediante normas prohibitivas e imperativas, cuya observancia no priva a la persona de ninguno de los derechos instituidos en su beneficio, excepto que tales servicios sean ilícitos o contrarios a la moral y a las buenas costumbres.

La noción de orden público abarca diversos principios jurídicos, principalmente los constitucionales. A nivel general, puede decirse que el orden jurídico es aquel que surge como imposición de las autoridades y que, por sus características, actúa como límite a la libertad de los ciudadanos.

Esto supone que se considere que entre las acciones que van en contra del mantenimiento de ese orden público, en beneficio de todos y cada uno de los ciudadanos, está el llevar a cabo alteraciones de diversa tipología, acciones violentas o realizar ruidos nocturnos que alteren el descanso y la tranquilidad de las personas. De ahí que se establezca que son infracciones y delitos contra el orden público aquellos que interrumpan la paz de la ciudadanía. Entre los mismos se pueden citar desde atentados contra la autoridad pertinente, la desobediencia, delitos de terrorismo, tenencia o tráfico de armas y posesión de explosivos o municiones de diversa tipología.

Si bien el orden público tiene un concepto jurídico indeterminado, no hay dudas que hoy le corresponde a la Policía de Salta velar por el mismo con profesionalismo y compromiso social, de ahí que cada efectivo durante las 24 horas del día debe involucrarse en los aspectos que afectan al mismo. ¿No obstante, ello, pese al esfuerzo policial, no duden en afirmar que el Orden Público siempre es vulnerado, porque la seguridad de los ciudadanos nunca puede ser efectiva al cien por ciento, sino alguien puede afirmar que en este momento de la lectura en su jurisdicción policial está todo en orden?, ¿existe paz social?, cada cosa está en su lugar? ¿La comunidad está segura?, se están respetando todos los derechos de las personas? Seguramente la respuesta es NO. A pesar de todo ello, nosotros los Policías somos los responsables de ese orden y lamentablemente sólo a nosotros se nos juzgará socialmente por esa falta.

Por último, debemos trabajar profesionalmente y a conciencia para mejorar nuestro rendimiento frente a la afectación de ese Orden Público, pese a que los resultados, no sean los esperados.

En definitiva, ¿Qué es el orden público? Esta expresión se utiliza en dos sentidos:

a) **El orden público material o en sentido restringido**, consiste en una situación de orden exterior o tranquilidad en una comunidad; es decir, el mero orden en la calle, con ausencia de agresiones violentas, motines, revueltas, etc. La definición más clásica sobre esta acepción de orden público es la de HAURIOU, el cual afirmaba que el orden público es el estado de hecho opuesto al desorden. Es decir, una situación exterior de paz y tranquilidad.

b) **El orden público formal, o en sentido amplio**, es un concepto elaborado doctrinal y jurisprudencialmente y hace referencia al orden general de la sociedad. Una definición clásica de BAUDRYLACANTINERIE caracteriza el orden público como la organización considerada como imprescindible para el buen funcionamiento general de la sociedad.

La **concepción clásica** de orden público, según un diccionario clásico de términos militares se define el orden público como aquella situación de normalidad en que se mantiene y vive un Estado cuando se desarrollan las diversas actividades, individuales y colectivas, sin que se produzcan perturbaciones y conflicto. De ahí que el Comité Internacional de la Cruz Roja reconozca que “el Estado tiene la responsabilidad de mantener la ley el orden, así como la paz y la seguridad dentro de su territorio”.

El **concepto moderno** en el marco de las democracias, el Orden Público es considerado como el “deber gubernamental de preservar el orden interno, y tiene por finalidad garantizar el goce y el ejercicio de los derechos reconocidos y fundarse en la seguridad de las personas y de sus bienes, la salud y la tranquilidad social. En otras palabras, la concepción moderna del mantenimiento del orden marca velar por el derecho de las personas a ejercer sus derechos y libertades sin infringir los derechos de otros y en garantizar que todas las partes respeten la ley.

No debemos negar que el **orden público** es el elemento jurídico indispensable a la libertad privada y que puede **conceptuarse personalmente** como:

"La disposición concertada y armoniosa de las cosas que permite la vida en sociedad con respeto total de los derechos de las personas" y que sus principales sinónimos son la paz y la tranquilidad pública.

Por estos fundamentos legales, no caben dudas que la responsable del Orden Público en la provincia de Salta, fue, es y será la Policía de Salta, de ahí que sus hombres y mujeres no sólo deben cumplir sus deberes y obligaciones sino alcanzar la profesionalidad que la sociedad misma exige, pero siempre respetando los derechos de las personas.

Con ello queda establecido que la seguridad pública también depende de la eficacia de la policía, del funcionamiento del Poder Judicial, de las políticas estatales y de las condiciones sociales, porque es un problema de todos.

SEGURIDAD, POLICIA Y PODER DE POLICIA

La noción de "policía" o "poder de policía" es una de las más empleadas en el derecho público, y al mismo tiempo una de las que más se presta a equívocos, por la disparidad de ideas que al respecto se sostienen y por el endeble fundamento que las sustentan. Por lo pronto, se debe recordar que el aditamento de "Poder" es equivocado, por cuanto el poder estatal es uno solo, y ya se vio que la llamada división de tres "poderes" consiste, por un lado, en una división de "funciones." (Funciones legislativas, administrativa, judicial), y por el otro, en una separación de órganos. (Órganos legislativo, administrativo y jurisdiccional.) En tal sentido, el "poder de policía" no sería en absoluto un órgano del Estado, sino, una especie de facultad o más bien una parte de alguna de las funciones mencionadas.

La distinción entre policía y poder de policía

Según el autor **Villegas Basavilbaso**, partiendo de una diferenciación hecha por Bielsa, ha intentado separar lo que él denominaba meramente "policía" de lo que constituiría estrictamente "poder de policía." Sostiene dicho autor que "policía" es "una función administrativa que tiene por objeto la protección de la seguridad, moralidad y salubridad públicas, y de la economía pública en cuanto afecta directamente a la primera;" y en cuanto al "poder de policía," dice que es la **"potestad legislativa que tiene por objeto la promoción del bienestar general, regulando a este fin los derechos individuales, expresa o implícitamente reconocidos por la Ley Fundamental."** Las diferencias entre ambas nociones serían las siguientes:

a) La **policía** es una atribución de la administración, el **poder de Policía** una facultad del Congreso.

b) El **objeto** de la policía está limitado a la tetralogía "seguridad, moralidad, salubridad, economía," mientras que el objeto del poder de policía es más amplio, comprendiendo todo el bienestar colectivo en general.

Concepto de policía ¿qué entendemos por "policía"?

El término "policía" se utilizó con sentido amplio hasta fines del siglo XVIII. Deriva de la antigua palabra griega politeía y del latín politīa, que significaba "gobierno" u "organización política". Fue sólo a fines del siglo XVIII cuando el vocablo "policía" comenzó a ser usado con sentido restringido, entendiéndosela como: "Cuerpo encargado de velar por el mantenimiento del orden público y la seguridad de los ciudadanos, a las órdenes de las autoridades políticas.

Nuestra Ley Orgánica Nº 7.742/14, en el Artículo 1° define a La Policía de la Provincia de Salta estableciendo que es: **"Una Institución Civil, disciplinada, armada, jerarquizada, profesionalizada y depositaria de la fuerza pública delegada por el Estado Provincial. Desempeña sus funciones conforme a la Constitución Nacional, Constitución Provincial, Leyes, Decretos y demás normas vigentes, para proteger el orden público, previniendo y repeliendo contravenciones y delitos, con estricto respeto a los Derechos Humanos".**

SEGURIDAD, ESTADO Y COMUNIDAD.

Resumiendo lo estudiado en el primer bloque, entendemos que el Estado es quien debe brindar seguridad a sus habitantes; a raíz de esta definición recalcamos que el Estado está compuesto por población, gobierno y territorio. Por lo tanto, debemos determinar qué entendemos por población (comunidad, ciudadanos), por gobierno (formas de gobierno y evolución) en el marco de la seguridad; y el tercer elemento, el territorio, (su importancia, la percepción de seguridad, el miedo al delito y evolución del espacio desde la seguridad pública).

La prevención del delito debe abordarse partiendo de la obligación que tiene el Estado de garantizar seguridad a los individuos (quienes tienen derecho a ella), pero también entendiendo que la comunidad ha pasado a tener un papel central en las políticas públicas. Las políticas de participación buscan concitar el apoyo Ciudadano.

El Estado

El Estado suele ser definido como una comunidad humana y permanente que se gobierna a sí misma y se vincula con un ordenamiento jurídico, funcionando de forma regular dentro de un determinado territorio. Se lo caracteriza por sus elementos:

- POBLACIÓN (conjunto de individuos unidos con permanencia al Estado por vínculos jurídicos y políticos),
- TERRITORIO (espacio físico, terrestre, marítimo y aéreo sobre el cual se ejerce la soberanía y donde tienen validez las normas),
- PODER (capacidad o competencia para cumplir los fines) y
- GOBIERNO (conjunto de órganos que ejercen el poder del Estado a través de sus funciones).

La Comunidad

El ser humano por naturaleza busca estar con otros. Schopenhauer (filósofo alemán, 17881860) decía que: *"El instinto social de los hombres no se basa en el amor a la sociedad, sino en el miedo a la soledad"*. Esta actitud reside en la necesidad de interrelacionarse con los demás para poder sobrevivir y cubrir las

necesidades. Así se conforman familias, escuelas, fábricas, etc. Los seres humanos conforman una sociedad con características propias en un tiempo y espacio determinado, conforme características geográficas, históricas, religiosas, etc.

Por relaciones humanas se entiende la interacción de personas y el estudio de los hechos que surgen de sus relaciones, destacándose dos hechos:

- el objeto de las relaciones está dado por los hechos en los que nosotros estamos inmersos (somos sujeto y objeto de estudio al mismo tiempo)
- los individuos no conocemos la sociedad porque no se le presta la debida atención (estamos acostumbrados a actuar en ella de forma determinada). Además, es difícil analizar la sociedad en sus relaciones porque no es un sujeto, sino un conjunto de procesos. La realidad social está formada, así, por un conjunto de hechos que tienen por causa el juego de interacciones individuales.

En tal sentido, advertimos que las relaciones personales son uno de los elementos más complejos y destinados a generar todo tipo de emociones: desde la mayor felicidad hasta la peor tristeza, según las circunstancias concretas. Éstas hacen que su estudio sea complejo y no existan reglas de aplicación universal.

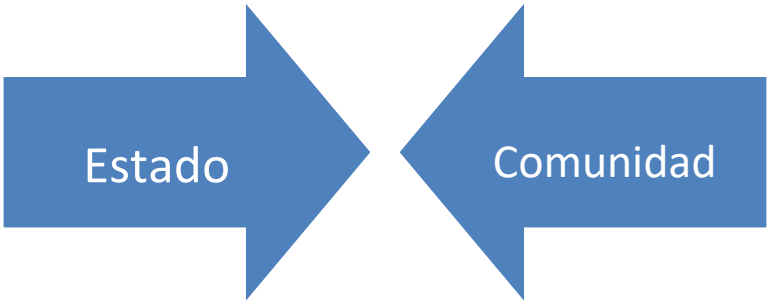
La ***comunicación*** desarrolla un papel importante ya que crea y sustenta las relaciones: el lenguaje (conjunto de signos, símbolos y señales creados para comunicarse y entenderse) es el proceso comunicativo por excelencia del que dispone la sociedad, además de ser un producto social formado por el aporte de todos y relacionado con sus instituciones, su esencia, su cultura, sus costumbres. El lenguaje además nos permite aprender a pensar.

La comunicación además constituye una de las manifestaciones del entendimiento entre las autoridades y el resto de las personas, las cuales tienen necesidades físicas, psicológicas y sociales y merecen ser tratadas con dignidad.

Por su parte las organizaciones necesitan desarrollar un programa de comunicación interna que le permita alcanzar sus metas sin dificultades, pero sin desatender las necesidades de los individuos que la integran. Lo mismo ocurre con las instituciones policiales porque ellas también están expuestas a los cambios de sus sociedades. En la actualidad, nos vemos enfrentados a los delitos como el lavado de dinero, el narcotráfico y el *cibercrimen*. La última década del siglo XX trajo modernización informática y en el capital humano: antes el paradigma de la seguridad tenía como referente al Estado y el orden público, y ahora se debe atender también a las personas y la labor pública de la misión policial.

Frente a esta compleja realidad, las policías no pueden mantenerse cumpliendo sus misiones primarias de prevenir, controlar e investigar los delitos. Deben también ser capaces de tener una labor más proactiva y eficiente en pos de la seguridad humana en conjunto con la comunidad. Una buena forma de hacerlo es a través del modelo de policía comunitaria que implica, entre otras cosas, la modernización policial, el

reentrenamiento para mejorar sus habilidades, ser más competentes y alcanzar un óptimo acercamiento con la comunidad.



Cuando se habla de ***Participación Ciudadana*** se hace referencia al conjunto de acciones o iniciativas que pretenden impulsar el desarrollo local y la democracia participativa a través de la integración de la comunidad al quehacer político. Está basada en mecanismos para que la población acceda a las decisiones del Gobierno de manera independiente, sin formar parte de la administración pública o de un partido político, ya sea de manera individual, o través de agrupaciones con incumbencia en las diversas materias. Así, por ejemplo, las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) pugnan por ciertos temas sociales, sin sustituir las funciones del Gobierno, sino evaluándolas, cuestionándolas o apoyándolas.

Durante los últimos años se ha potenciando la necesidad de un proceso de participación pública, de identificación e incorporación de las preocupaciones, necesidades y valores de los distintos agentes en la toma de decisiones. Una correcta participación consiste en un proceso de comunicación bidireccional que proporciona mecanismos para intercambiar información y fomentar la interacción de los agentes con el equipo gestor del proyecto. Para que mejore la seguridad es necesaria la participación de la Ciudadanía. La gente tiene derecho a vivir segura, siendo un deber del Estado garantizarlo. Pero también, debe haber un compromiso de la población en colaborar y participar de las políticas públicas brindando información, de forma tal que la presencia policial disuada a los delincuentes y, también, permita conjurar los delitos, a la vez que la gente se sienta más tranquila.

Esto es importante para el cumplimiento de la misión de las Políticas de Seguridad actuales, pues será adoptado como propio por el grupo socio comunitario de pertenencia que le da origen, legitimidad y sustento. De allí la razón por la cual se debe acercar el estado y la institución policial a los barrios, fortalecer la confianza del vecino, recibir las inquietudes vecinales para el accionar policial (unidades de asesoramiento, por ejemplo) y construir modelos de prevención acordes al barrio. De esta manera se puede ir construyendo el despliegue policial barrial, que derivará del aporte policial junto a la interacción con los vecinos e instituciones respetando las particularidades de cada lugar.

Tavosnanska (2006) ha expresado que: *"La temática de seguridad, con sus distintas aristas, no puede verse escindida de una intervención comprometida por parte de la sociedad en general, y mucho menos, alejadas de las comunas vecinales en particular." "Día a día se incrementan las voces que se alzan a favor*

de esta modalidad, la cual sostiene, entre otras cosas, que el conflicto en materia de seguridad no puede ser analizado sólo como un tema que quede en manos de los políticos o del Gobierno de turno, o reposar exclusivamente en los profesionales o encargados de esas áreas; por el contrario, la seguridad debe ser un tema de todos"[19].

A su vez, **Arslanián** (2008) ha subrayado el carácter complejo de la seguridad, afirmando que: *"En ella convergen lo psicosocial, cultural político y económico de los individuos y comunidades. Esto exige una transformación de las estrategias para abordar este problema, un sistema integrado que privilegie la participación comunitaria para intervenir no sólo sobre el delito sino también sobre los factores que pueden llevar a conductas delictivas". "Esto significa hablar de prevención. Hay una responsabilidad primaria de Gobierno, en todos sus niveles, de aumentar y mejorar los recursos de todo tipo destinados a la seguridad pública. Pero también existe la necesidad insoslayable de lograr el involucramiento y la activa participación de la comunidad de la seguridad pública como bien común"*[20].

Arslanián, también, ha indicado que la experiencia muestra que donde la comunidad participa activamente en seguridad, articula su acción con el Estado; donde el Estado genera propuestas programáticas para la tarea conjunta, escucha a su vez las que emergen de la comunidad y se responsabiliza de las respuestas y de la habilitación de un poder compartido, surgiendo nuevos abordajes y haciendo posible una acción que disminuya la violencia.

Antes del surgimiento del modelo de policía comunitario, hacia la década de los años noventa, regía un sistema de accionar tradicional (represivo-punitivo), que concebía a la seguridad como un problema único, donde sólo importaba el delito. Hoy los paradigmas de seguridad son más integrales y han ido incorporando otros actores sociales a la temática de la seguridad pública, como también la prevención y la integración social, permitiendo la intervención de los destinatarios directos (los vecinos), quienes, agrupados de distintas formas, tomaron conciencia de su potencial y aportaron sus conocimientos, necesidades y vivencias.

Comunidad

En tal sentido, las *comunidad*es son grupos de personas que ocupan un espacio territorial determinado, que comparten elementos de identidad en común entre sus integrantes; tales como una historia, creencias, cultura, religión, un conjunto de normas, costumbres, tradiciones y/o un modo de vida que la diferencia de otros grupos que ocupan el mismo espacio territorial.

En una comunidad, al delito no sólo se lo aborda desde el sistema jurídico penal sino que se utilizan todas las posibles vías existentes para lograr la disminución de la criminalidad.

[19] TAVOSNANSKA, Norberto R., "Seguridad y Política Criminal", Cáthedra Jurídica, Buenos Aires, 2006.
[20] ARSLANIÁN, León Carlos, "Un cambio es posible", Edhesa, Buenos Aires, 2008

El espacio público

El espacio público abarca, por regla general, las vías de circulación abiertas: calles, plazas, carreteras, parques, así como ciertos edificios públicos, como estaciones, bibliotecas, escuelas, hospitales u otros, cuyo suelo es de propiedad pública y forman parte del ambiente urbano. A su vez, es el escenario de la interacción social cotidiana y cumple funciones materiales y tangibles.

Es el soporte físico de las actividades cuyo fin es satisfacer las necesidades urbanas colectivas que trascienden los límites de los intereses individuales. Se caracteriza físicamente por su accesibilidad y calidad.

El espacio público es el lugar donde cualquier persona tiene el derecho de circular, en oposición a los espacios privados donde el paso puede ser restringido, generalmente por criterios de propiedad privada, reserva gubernamental u otros. En el aspecto legal, el espacio público moderno proviene de la separación formal entre la propiedad privada urbana y la propiedad pública.

Tal separación normalmente requiere la planificación de los usos del suelo, reservando espacios libres de construcciones, exceptuando el mobiliario urbano necesario para el funcionamiento normal de la Ciudad. Por lo tanto, espacio público es aquel espacio de propiedad pública, de dominio y uso público. Sin embargo, este dominio y uso público no implica su descuido. El espacio público no puede ser utilizado de cualquier modo ni con cualquier fin.

MODELOS POLICIALES

Los modelos policiales, son el conjunto ordenado de normas, organismos, recursos y procedimientos, todos ellos relacionados, que se establecen con la finalidad de contribuir a garantizar la seguridad de los ciudadanos.

Haciendo un poco de historia, desde un primer momento el Estado trataba de garantizar y mantener el orden de la sociedad a través de una naturaleza militar de amigo enemigo, pero con el paso de los años se hacía notable el cambio de los poderes públicos. Más adelante, esa función tendría una relación estado-ciudadano. Surgió la necesidad de disponer de una fuerza pública que ha de proteger a la ciudadanía, y que contribuyan para establecer una buena relación entre ambos y puedan realizarse unos servicios eficaces y de calidad. Todo ello llevo a la conclusión, de que la policía sería la encargada de la seguridad interior, mientras que en manos del Ejército quedaría la seguridad exterior.

Los conflictos sociales y políticos existentes durante ese proceso paralizaron la desmilitarización de las fuerzas de policía. Las desmesuradas intervenciones militares ocasionaban un gran número de víctimas que se tradujo en un aumento de conflictos frente a la función de la policía. Muchos países llegaron a la solución de conservar la estructura y la naturaleza militar manteniendo los cuerpos policiales. Un ejemplo de ello, son la Guardia Civil en España o la Gendarmería Nacional en Francia.

Muchos autores consideran que la gran finalidad para la creación de la policía es la protección de la seguridad de las nuevas ciudades, en cambio otros, exponen que la policía es un mecanismo para garantizar y mantener la seguridad mediante las funciones vigilar y sancionar.

Las policías comienzan a consolidarse en el siglo XIX: la Policía Metropolitana de Londres se crea en 1829, la Guardia Civil española en 1844, un año después se crea el Departamento de Policía de Nueva York, en tanto la Gendarmería Nacional de Francia se crea a finales del siglo XVIII. Estas nuevas policías se encargaban de mantener el orden y la seguridad de los espacios públicos, es decir que solo las zonas más urbanizadas quedaban en manos de los cuerpos de policía. Más tarde, con la sucesión de los años y la evolución del Estado irían cambiando las funciones y el ámbito de actuación tanto de las nuevas policías como de las ya existentes.

Con esta introducción señalada, a continuación, se realiza una descripción de los tres modelos básicos, los cuales se conciben como una visión global de la función policial, no como una estrategia concreta para afrontar una determinada realidad coyuntural. Los modelos no se encuentran en la realidad en estado puro, sino que algunos sistemas de policía se consideran como pertenecientes a un determinado modelo porque en él predominan las características, los valores o los planteamientos de uno de ellos, o porque no tengan características de los otros.

Para ello, se consignarán los elementos definitorios que poseen cada uno de ellos: **finalidad que persigue el Estado**, **como se organizan los cuerpos de policía**, la **relación que se tiene con los ciudadanos** y la **relación con la ley**, etc

A lo largo de la historia han ido variando los sistemas organizativos, objetivos y estructuras de las organizaciones policiales. Se suelen agrupar en **cinco modelos policiales**:

El modelo tradicional.

Desde principios del siglo XX, se caracterizaba por una Policía informal y muy permeable a una fuerte influencia externa de grupos de poder económico o grupos de presión, partidos políticos, religiosos, sindicales o de cualquier tipo que puedan influir en la definición de esos objetivos. Es decir, la organización policial respondía en función del poder de turno, de acuerdo a las necesidades en cada momento histórico, y este modelo propiciaba la corrupción y las desviaciones de poder muy fácilmente.

El modelo burocrático – gubernativo.

En este tipo de modelo policial, nos encontramos ante una policía como órgano dependiente del poder ejecutivo. El Gobierno decide y ordena las actuaciones a los cuerpos de policía correspondientes, y ante quien o a que se debe realizar dicha actuación.

La relación de la policía con el poder ejecutivo se elabora a partir de: la separación de poderes que existe en el Estado; el principio de legalidad, por el cual el ejercicio de todos los poderes públicos existentes está obligado a actuar bajo la ley vigente; y la garantía de los derechos de los ciudadanos, ya que la policía debe actuar garantizando la seguridad y protección de la ciudadanía. La función de la policía es imprescindible para la sociedad a partir de la elaboración del Estado y de su estructura política.

Los inicios de este modelo policial se remontan a la Revolución Francesa, por ello que se le defina como un modelo de origen francés, tradicional, pero extendiéndose a países vecinos como lo son Alemania o Italia.

La finalidad del modelo gubernativo la encontramos en el mantenimiento y protección del orden político, y la defensa de los derechos de la ciudadanía. Como se ha expuesto anteriormente, los poderes públicos están sometidos a actuar bajo la ley, por lo que la ley se convierte en un elemento importante en este modelo, lo que supone que la policía no podrá tomar sus propias decisiones, tendrá que seguir las pautas que rige el poder ejecutivo, y una vez que este ordene las actividades, ejecutarlas.

Además, se caracteriza por esa dependencia que tiene el poder ejecutivo sobre la policía a la hora de actuar. En este tipo de modelo policial, las organizaciones policiales suelen ser centralizadas, jerarquizadas, siguiendo un determinado criterio, y militarizadas. Las unidades son numerosas y uniformadas, y actúan a través del patrullaje en la calle, sin la necesidad de crear unidades específicas para realizar este tipo de servicios. De la inspección y el control se encargarán tanto el poder judicial como el poder político, con la ayuda de otros para controlar de forma interna que se está ejecutando todo de manera correcta.

En resumen, el modelo gubernativo es un modelo reactivo, vigilante y con especial énfasis en el mantenimiento del orden político, por el que este modelo depende bastante del funcionamiento formal del sistema político.

El modelo profesional.

Este modelo policial tiene su origen a principios del siglo XX en EEUU, de la mano de August Vollmer, jefe de la Policía Local de Berkeley, el modelo profesional se caracteriza por disminuir esa dependencia y ese sometimiento a la ley por parte del funcionamiento del sistema político.

En este modelo, progresivamente se fueron estableciendo las bases que definen a la policía como una profesión. Por ejemplo, cuando se creó la Policía Metropolitana de Londres, Robert Peel, consideró crear una policía que se definiese como una policía profesional, donde los agentes deberían seguir unos procesos de selección, exigiéndose una serie de conocimientos y capacidades, sin la preocupación de seguir el funcionamiento del poder político sino aplicando la ley objetivamente.

Más tarde, tras la globalización y la evolución de la sociedad, muchos países necesitaban de una policía más profesional que se adaptase a las nuevas exigencias sociales, una policía que exigía una mejor formación de sus agentes. Estos mecanismos para formar una policía profesional se implantaron poco a poco, surgieron nuevos procesos selectivos con una mayor especificidad a la hora de seleccionar a los agentes mejor preparados, adquisición de conocimientos en base a la actuación de las patrullas, los diferentes protocolos de actuación, requerimiento de un código ético riguroso con la finalidad de conseguir un mayor prestigio y reconocimiento de la sociedad.

Al igual que para el modelo gubernativo, para este modelo policial también es imprescindible la lucha contra la delincuencia, bajo el cumplimiento de la ley. Se observa desde otra perspectiva los diferentes factores que llevan a que el delincuente llegue a delinquir, ya sea factores de carácter individual como factores psicológicos, comunitarios o de índole sociológicos.

En cuanto a los controles de las actuaciones policiales no provienen ni del poder judicial ni del poder político, sino que se trata de controles internos ya que los demás desconocen toda práctica de dichas actuaciones. En este modelo

como en el anterior, el control informal por parte de la ciudadanía no es esencial, solo se busca obtener un reconocimiento por parte de estos.

El modelo comunitario.

En EE.UU. y Canadá se lo denomina policía comunitaria, en cambio, en países como Francia e Italia la definen como policía de proximidad, y en España, son utilizados tanto el concepto de policía de proximidad como el de policía comunitaria, pero también se le ha llegado a denominar policía de barrio.

Nuevamente se menciona a Robert Peel, como promotor de este modelo policial, tras la creación de la Policía Metropolitana de Londres en 1829. Este autor expone una definición de esta policía como servicio público, con la finalidad de que se pueda dar un significado más certero, por lo que se le atribuyen las siguientes características:

- El consenso ciudadano se consigue a partir del cumplimiento de la ley, de la aprobación social y de la prevención.

- El uso de la fuerza por parte de los agentes de policía como la imposición del orden, serán los últimos mecanismos a utilizar, priorizándose el diálogo para minimizar los daños y solucionar los problemas existentes.

En este modelo, el cumplimiento de la ley no es el principal objetivo, sirve como instrumento para determinar la imparcialidad de la policía y aminorar el miedo de los ciudadanos. Por tanto, el diálogo con la sociedad es primordial, donde es crucial la importancia de la diversidad social y del trato que se da a las minorías sociales.

Al tratarse de una organización flexible y plural, el proceso de selección de los agentes de policía debe contener una buena formación en cuanto al trato que se debe aportar a los diferentes individuos sociales, se busca un perfil específico que sea polivalente, y pueda abordar los distintos fenómenos sociales.

En cuanto a su organización policial, se le caracteriza por contar con policías con una descentralización en la toma de decisiones de las actuaciones policiales, que también beneficie en la relación con la ciudadanía. Para ello, es necesario las patrullas a pie de calle para disponer sus servicios siempre que el ciudadano lo necesite, oficinas, y redes sociales con el objetivo de facilitar la comunicación.

En los anteriores modelos, se puede observar como el control informal por parte de la sociedad no es imprescindible, pero en este modelo policial si es esencial para que exista una buena relación entre los mismos y puedan garantizarse unos mejores servicios. Evidentemente, al contrario que en el modelo gubernativo, no se le da importancia al control por parte de los poderes jurisdiccionales.

Por último, decir que la problemática que surge en el modelo de policía comunitaria es el conflicto que existe a la hora de dirigirse a las comunidades a causa de los cambios sociales con el paso de los años, o el riesgo de que decaiga el peso de las decisiones policiales sobre los ciudadanos

El modelo mixto o hipotético.

La Policía orientada a los problemas, la Policía guiada por la inteligencia, la tolerancia cero y la Policía de aseguramiento y de barrio. Estas cuatro referencias, no se trata realmente de modelos policiales sino de ciertos cambios de los anteriores modelos o de estrategias policiales. Se plantea más como una construcción teórica que como un modelo aplicado en forma pura; sirve para analizar ventajas y desventajas de distintos sistemas, sobre la base de problemas e hipótesis de conflictos.

El ***modelo mixto*** toma del modelo burocrático la policía de Estado y de la Ley, y del modelo comunitario que preste sus servicios a la comunidad, dándole participación y apoyo. El control social formal es un objetivo policial, pero no es más importante que la prevención de situaciones de riesgo, la participación en la resolución de conflictos privados. Es necesario que la policía se organice en equipos de barrio con amplias facultades para tratar con los problemas cotidianos, la pequeña delincuencia, los conflictos entre particulares e incluso intrafamiliares, como así también que tenga capacidad de investigar y descubrir el delito a grandes escalas.

El modelo de la Policía orientada a los problemas o POP (Problem-oriented policing), nace de la mano de Goldstein a finales del siglo XX. Este autor se basó en el modelo de la Policía comunitaria, con el objetivo principal de que los cuerpos de policía garanticen un servicio de calidad sobre los ciudadanos, minimizando los daños y resolviendo los problemas de la vida cotidiana en el mejor de los casos.

El cumplimiento de la ley, es un mero elemento instrumental que se ocupa de determinar la imparcialidad de la policía y reducir el miedo que existe en la sociedad. Goldstein considera que la policía solo se ha ceñido a acatar a la ley dejando de lado la resolución de los problemas de los ciudadanos, por lo que la policía debe encargarse de proporcionar unos servicios que mejoren las condiciones de vida. La policía ha de conocer el porqué de los incidentes y no reaccionar cuando estos ya se han cometido sino intentar prevenirlos, siempre analizando la información y definiendo que respuesta es la mejor, como materializarla, para más tarde una vez aplicadas, evaluar la eficacia.

Policía guiada por la inteligencia, se construye tanto en Inglaterra como en el País de Gales a partir del año 2000. Su aparición se debe a la necesidad de luchar contra la delincuencia con una mayor eficiencia con la obtención de gran cantidad de información sobre los delitos y un procesamiento de mejor calidad. Está relacionado con el modelo profesional ya que concuerdan con la idea del cumplimiento de la ley, tecnificación y organización jerarquizada, siguiendo la misión que tiene la policía de dicho modelo.

La investigación de los delitos se llevaría a cabo en el nivel territorial, donde se cree que se va a producir una mejor resolución de estos, tratando los modus operandi que se han cometido en cada uno de los delitos y estableciendo conexiones entre ellos, se crearía perfiles de los delincuentes y se acotarían los lugares donde se produce mayor cantidad de delitos.

La finalidad última de este supuesto modelo es agotar la capacidad de delinquir de los delincuentes. También, la Policía guiada por la inteligencia promueve el uso de las nuevas tecnologías para realizar las actuaciones policiales. Muchas jurisdicciones para controlar la seguridad, suelen recurrir como complemento a este modelo a dos acciones o estrategias no reconocidas como modelos de intervención: Tolerancia cero y Aseguramiento.

- **Policía de Tolerancia cero:**
  - ✓ Tiene su origen en el año 1994 en Nueva York, por el alcalde Rudolph Giuliani, bajo los planteamientos del jefe de policía William Bratton, basados en la teoría de las ventanas rotas de Wilson y Kelling.

- ✓ Esta teoría expone que el desorden que se produce en los espacios públicos es a causa de la degradación de los mismos (mal estado, suciedad, graffitis o ventanas rotas) como por la aparición de diferentes comportamientos generados por vagabundos, prostitutas, borrachos, etc. Como consecuencia de dicha degradación y los comportamientos desordenados, aumenta la delincuencia.
- ✓ El papel de la policía es claro, debe aplicar la ley estrictamente y tiene que abordar los diferentes problemas que coexisten en los espacios públicos y defenderlos de aquellas conductas que sean inapropiadas, lo que significa que, si se detiene la evolución del desorden, la delincuencia se mantendrá al margen.
- ✓ Como se puede observar, este supuesto está relacionado con el modelo profesional ante la importancia de la aplicación de la ley, la descentralización a la hora de tomar decisiones, y la protección del orden, pero haciendo hincapié en la lucha contra las infracciones no tan importantes que no se reconocían en el modelo profesional.

- **Policía de aseguramiento y la Policía de barrio:**

  - ✓ Surgen a principios del siglo XXI en Inglaterra y el País de Gales, a través de dos reformas o estrategias que tenían la finalidad de proporcionar a los ciudadanos una mejor seguridad.

  - ✓ En cuanto a la policía de aseguramiento, se basaba en la teoría de los desórdenes, la cual tenía el objetivo de que la sociedad notase el aumento de la seguridad conforme a los años anteriores, ya que la mayoría de la población creía que existía un gran porcentaje para ser víctima de un delito. Según este planteamiento, la policía debe de afrontar aquellos delitos o desórdenes que produzcan una gran inseguridad y miedo en los ciudadanos para que estos se sientan más seguros.

  - ✓ Tiene relación con el anterior supuesto de modelo policial, ventanas rotas, ya que lucha contra aquello que ocasiona esa inseguridad, pero no es compatible porque no considera que exista una relación causal y temporal. Las actividades irán conducidas a la solución de problemas donde se necesitará la implicación de la comunidad, y para hacer visible el servicio de la policía.

  - ✓ Como diseño complementario a este, nace la policía de barrio, con la finalidad de tener una mayor proximidad con los ciudadanos, de que la gente conozca la labor policial, y con ello que beneficie a la relación entre los mismos con la posibilidad de que se puedan resolver más fácilmente los problemas. Podemos encontrar todo tipo de elementos como la prevención, el consenso y el público.

FACTORES DE SEGURIDAD

Antes de hablar sobre los factores que influyen en temas inherentes a la seguridad, es necesario conocer la realidad, tanto en el ámbito urbano, rural, como así de la seguridad privada, resulta necesario primeramente realizar la reunión de aquellos datos que resulten pertinentes. Para ello tendremos en cuenta diversos **factores** que inciden en la seguridad pública y ciudadana, estos factores no inciden por si solos, sino que actúan de manera asociada, es decir que la unión de dos o más de ellos, de alguna manera genera una situación distinta que, en materia de seguridad, provoca mayor o menor incidencia a favor o en contra de la ocurrencia de delitos y contravenciones.

Nuestra Institución Policial, a través del documento denominado Metodología para la planificación Operativa, determinó diversos “factores asociados” resultan esa combinación de diferentes aspectos de la realidad que afectan en

mayor o menor medida sobre la seguridad. De acuerdo al ámbito espacial a relevar, se podrán considerar toda una provincia, una Unidad Regional, un Sector, Jurisdicción, Cuadrícula, o inclusive un barrio en particular.

En la descripción de la realidad de nuestro medio se deberán considerar los siguientes **FACTORES:**

- ✓ **EXTENSIÓN:** Es el espacio geográfico que cubre en cuanto a extensión-superficie y si se abordará según el contexto: Provincial, Regional, Sector, Jurisdicción, Cuadricula, Barrios.

- ✓ **FACTOR O ASPECTO GEOGRÁFICO:** Sin dudas que el relieve, tanto dentro de las zonas rurales como en las zonas urbanas resulta de suma incidencia en la seguridad pública y ciudadana, más específicamente en la función policial, generando dificultades de transitabilidad y acceso en aquellos lugares atravesados por ríos, quebradas, canales de riego.

- ✓ **FACTOR POLÍTICO**: Las personas que viven en sectores marginales de la urbanidad perciben el abandono social por parte de las Instituciones creadas para protegerlos o asistirlos. Perciben la falta de políticas y acciones del gobierno para atender las demandas y necesidades básicas para el desarrollo social: luz, agua potable, cloacas, salud, educación, seguridad, viviendas, etc. Por ejemplo, el personal policial debe luchar contra la inseguridad para poner fin a este abandono, eso implica pensar en todos los ciudadanos de una sociedad, que todos tienen los mismos derechos y deberes, es decir, tener acceso a la seguridad como un bien común y no como un bien negociable, vendible, comprable, o comerciable

- ✓ **FACTOR ECOLÓGICO:** El ambiente urbano y rural puede incidir de manera directa en las actividades de seguridad. Un desequilibrio en la armonía natural del ecosistema, el desborde o desvió de las causes de un río, los derrumbes de cerros, et. Podrían significar mayores probabilidades de desastres naturales u otro tipo de siniestros provocados por el propio hombre. La consideración de este factor se fundamenta en el cuidado y protección del medio ambiente, entendido el mismo como un bien común que debe ser preservado, incluyendo la protección de especies en extinción, pesca ilegal, tala indiscriminada, protección del suelo, la contaminación por desechos tóxicos, en síntesis, la destrucción del hábitat. Cada ambiente, rural o urbano, tienen sus particularidades, tanto para ser tenidos en cuenta ante probabilidades de situaciones que pueden incidir en la seguridad, como en la misma protección y cuidado.

- ✓ **PROTECCIÓN POLICIAL**: Este factor sin dudas es de suma importancia, ya que a través del mismo se debe tener en cuenta cuales son los recursos materiales, humanos y organizativos con los que cuenta la fuerza policial para enfrentar las distintas problemáticas de seguridad que debe atender y dar respuestas eficientes. A su vez también tiene incidencia la vinculación de la fuerza policial con el mismo entorno social, la forma de intervenir, de relacionarse, de despliegue de recursos y atención de aquellas cuestiones vinculadas a la función policial.

- ✓ **FACTOR CULTURAL**: Los valores sociales y culturales son sin duda los factores más poderosos que actúan para estimular o desestimular el delito y la contravención. En algunos lugares el delito y la violencia que genera son componentes de la vida diaria y son aceptados como normas sociales, o al menos son toleradas. La tolerancia a la violencia muchas veces se generaliza, resultando así uno de los flagelos como la violencia de género en viviendas, violencia física en los espacios públicos, sexual etc.

- ✓ **FACTOR SOCIAL**: Pobreza: cuando se pierden valores y son cambiados por “disvalores” el delito es una estrategia de supervivencia para algunos residentes urbanos, haciendo en algunos casos estilos de vida con esta actividad

ilícita. El trabajo informal, las pocas oportunidades de prosperidad, la economía de subsistencia, el no acceso a los servicios básicos, la situación de marginalidad, genera una degradación de la familia y lo social. Padres que deben salir del hogar por muchas horas para buscar el sustento económico, en algunos casos pierden el hilo conductor de la crianza, educación y formación de valores sociales, incidiendo más los mensajes y enseñanzas de la calle que los propios del hogar.

- El desempleo y la marginalización: tienen impactos muy importantes en las actitudes hacia el delito violento. Los desempleados son más tolerantes al delito que aquellos que son empleados (el delito no es tomado tan seriamente).
- Desigualdad: la distancia entre ricos y pobres de una sociedad es más importante que los mismos niveles de pobreza, afectando al delito y la violencia. La desigualdad influye muchas veces en la negación de derechos, que excluye a las personas
- Las desigualdades de género, raciales, étnicas y religiosas son también factores principales de violencia.

✓ **FACTOR ECONÓMICO**: Entre mayor sea el crecimiento económico mayor será el nivel de la tasa criminal de delitos contra la propiedad. En las zonas de mayor prosperidad económica frecuentemente contribuyen a una mayor perpetración de delitos contra la propiedad. La prosperidad económica individual está íntimamente relacionada con el riesgo de convertirse en una víctima del delito.

✓ **FACTOR DE URBANIZACIÓN**: Ritmo de Urbanización: la velocidad de la urbanización esta significativamente asociada con el aumento de las tasas de delitos, el delito es más proclive que en aquellas comunidades con población estable.

- También se observa una disminución de la confianza en los funcionarios de policía y de la justicia para resolver sus problemas.
- El rápido desarrollo plantea presiones adicionales sobre la capacidad de las autoridades de cumplir con las demandas, entre ellas de seguridad y protección. Como las expectativas no se cumplen los ciudadanos devienen en cínicos y desconfiados en relación con las instituciones públicas.
- El ritmo de urbanización va asociado a la inestabilidad de la población. En estos centros urbanos con rápido crecimiento existe mayor rotación de personas y donde la cohesión social es menos estable y menos fuerte y menos protectora como un control social informal para el comportamiento del delito.
- Deficiente planeación, diseño y manejo urbano: el medio ambiente urbano plantea factores de riesgo asociado con el delito y la violencia.
- El diseño de calles, la construcción y diseño de edificios el sistema de transporte, también son situaciones que pueden considerarse en algunos casos como factores de riesgo que favorecen el delito.
- Deficiente infraestructura urbana especialmente en apertura de calles, pavimentación, iluminación, cercado de canales, construcción de puentes, etc. tienen impacto en las oportunidades para delinquir, y genera a su vez mayor temor en las posibles víctimas.
- Las rutas de acceso y de escape para los que delinquen se ven facilitadas por patrones de diseños trazados en retículas, reduciendo así el riesgo de ser aprehendidos y facilitando el esfuerzo de cometer robos.

✓ **FACTOR POBLACIONAL:** El tamaño y la densidad de las ciudades están asociadas a patologías sociales como el delito, a mayor cantidad de habitantes, mayor porcentaje de probabilidades de ser victimizado, porque obviamente también existe mayor concentración de posibles víctimas con recursos, entonces mayores oportunidades para delinquir, y también un mercado más grande para ubicar lo enajenado. Las posibilidades de detener a los delincuentes son más bajas, por la insuficiencia de personal y recursos y por la poca cooperación social o comunitaria con la policía.

- ✓ **OTROS FACTORES O ASPECTOS DE SEGURIDAD:** Dependencia, ubicación, si posee puestos policiales a cargo, puntos críticos, problemáticas emergentes del estrato social, puntos de mayor conflicto, si posee áreas de intervención transversal, hechos de violencia, si posee cámaras de seguridad los espacios públicos o recreativo y todo lugar que posee dicha tecnología, haciendo constar la cantidad de hechos como:

  - Enfrentamiento Grupos Antagónicos
  - Consumo de alcohol en la vía pública
  - Robos y Hurtos
  - Violencia Intrafamiliar
  - Drogas
  - Desorden
  - Factores asociados
  - Otros

ACTORES SOCIALES VINCULADOS A LA SEGURIDAD

Los retos actualmente planteados dentro de las sociedades a nivel mundial inciden fundamentalmente en los cambios económicos y los nuevos paradigmas (o formas de actuar o comportamientos que se utilizan) con instituciones públicas capaces de afrontar, responder a las exigencias y necesidades del colectivo (como conjunto social).

Las personas y las organizaciones están inmersas en relaciones complejas y continuas, es por ello que en los últimos tiempos se ha centrado más el interés por estudiar al hombre dentro de su entorno organizacional. Cabe agregar la existencia de diversos factores que interactúan para impulsar técnicas y estrategias atinentes a resolver los problemas comunes.

Visto de esta forma, se encuentran los medios de comunicación que diariamente transmiten sucesos violentos como robos, hurtos, homicidios, violaciones, narcotráfico, entre otros delitos punibles que se reflejan como parte de la cotidianidad. En consecuencia, la comunicación es un elemento importante que incide en las relaciones humanas entre la policía y comunidad, puesto que representa un medio de transmisión de información dirigido a las masas, permitiendo ser el canal vinculante de la matriz de opinión pública y favorecer la orientación hacia las acciones preventivas del delito, así como el reforzamiento de los valores y principios distintivos en la comunidad.

Cabe señalar, la violencia existe porque el ser humano tiene dentro de sí impulsos deseosos de poder y supremacía de su entorno; más aún cuando las personas ejercen el cargo de autoridad y control del delito, no están exentos a desempeñar sus funciones de manera delimitada. Por ejemplo, se encuentran los funcionarios policiales, quienes adquieren el ejercicio de la autoridad como un cargo u oficio y se les otorga el derecho de ejecutar acciones cumpliendo las disposiciones de ley.

En consecuencia, las actuaciones policiales deben estar enmarcadas a las leyes, el funcionario policial ejerce el cargo de autoridad designado de acuerdo a su rango y siguiendo la línea de mando de sus superiores, en una función donde prevalece el servicio de seguridad en la comunidad.

El debate, la reflexión y el intercambio de experiencias son fundamentales para el establecimiento del derecho y la justicia, se puede afirmar que está presente la necesidad de crear espacios para que se geste una simbiosis entre la policía y comunidad a los efectos de conciliar las soluciones efectivas al problema delincuencial.

Asimismo, la prevención del delito puede ser canalizado a través del respeto hacia los demás evitando el uso exagerado de la fuerza y comportamientos agresivos, violentos, malos tratos, insultos, que finalmente se traduce en actos violentos de ambas partes.

La capacitación policial debe dirigirse al funcionario como promotor social en la comunidad, orientado hacia el buen manejo de la comunicación y la convivencia ciudadana a los fines de sentar las bases para el establecimiento de estrategias para controlar el auge delictivo. Igualmente, existen factores intervinientes en el buen trato como son: el respeto, comprensión, cooperación, comunicación y cortesía.

En la actualidad los miembros de la comunidad sienten temor o creen que no encontrarán ninguna solución al denunciar un hecho punible ante las autoridades. Es evidente entonces, la necesidad de rescatar la confianza de los ciudadanos sobre las instituciones encargadas de la seguridad urbana, donde los miembros del cuerpo policial cumplan con lo establecido en las leyes, ejerciendo acciones efectivas y eficientes para la prevención y control delictivo.

Es importante señalar evidencias del desarrollo de políticas que van orientadas a instrumentar políticas para desarrollar planes comunales de seguridad pública, y que estas traen consigo las intervenciones en barrios y la coordinación como parte de la estrategia nacional de seguridad pública para disminuir el delito.

Por ejemplo, dentro de la información global se tiene que “en Argentina ante el aumento de la delincuencia condujo a proponer el modelo de seguridad comunitaria, constituye una estrategia para el control del delito, donde se inició el proceso de debate, reflexión y cambio con la necesidad de reformas”. En relación con este último, se destaca la ejecución de programas destinados a fortalecer la relación entre los cuerpos policiales y la sociedad, haciendo énfasis en la utilización de estrategias modernas de administración de recursos para asegurar la eficiencia policial y lograr la participación comunitaria. Tenemos una muestra clara del camino que se prosigue a través de CCO y toda la tecnología implementada en su ejecución y reformas insertas en la Institución Policial.

Desde esta perspectiva los policías deben incorporar valores democráticos a su actuación donde puedan relacionarse de manera igualitaria con los ciudadanos; además ser capaces de responder profesionalmente en cada situación en la que se desenvuelvan, atendiendo a un marco delimitado por los derechos humanos y el estricto apego a su misión consagrada en las leyes.

Es imprescindible proponer estrategias para controlar el auge delictivo que permitan atender la acción efectiva de estos funcionarios policiales mediante técnicas de mejoramiento continuo para el trato con respeto al ciudadano común.

000000000000

UNIDAD N° III

Gobierno y Seguridad. Sistemas de Seguridad Pública. Sistema de Seguridad Nacional. Seguridad Interna. Seguridad Externa (Ley Defensa Nacional – Ley Seguridad Interior). Instituciones que intervienen en las Políticas Públicas de Seguridad. Desarrollo de Políticas de Seguridad Provincial. Policía de Salta, su accionar de acercamiento comunitario

EL GOBIERNO Y LA SEGURIDAD

Una nación necesita contar con un sistema de seguridad. Y construirlo, mantenerlo y actualizarlo es responsabilidad de su gobierno. El pensamiento liberal ha dejado como herencia hasta hoy vigente, el gobierno constituido por tres poderes autónomos.

Esto pensado para proteger a la población de los excesos del poder gubernamental, ha creado dificultades técnicas para la conducción de la nación. Sin embargo, es un hallazgo que no debe abandonarse. Pero si perfeccionarlo. En este camino, se encuentra la toma de conciencia de los políticos de armonizar esas autonomías (que no debe entenderse como independencia), dejando de considerar pecaminosos, los debates y acuerdos inter-poderes.

En una época donde la integración de naciones se manifiesta no solo como aspiración de tantos gobiernos, sino se evidencia en logros muy concretos (Unión Europea, MERCOSUR, por ejemplo) parece absurdo no tener en cuenta que un gobierno nacional necesita la integración de sus poderes, así como de sus provincias o estados que lo constituyen.

Esto no quiere decir que se fusionen. Es imprescindible que mantengan su autonomía para operar en lo que les es específico. Y toma particular importancia al encarar la seguridad.

La seguridad pública exige la participación de los tres poderes constitutivos del gobierno nacional. Cuando se llega al punto de dar por terminado los estudios de seguridad de una nación, y se encara el diseño del mismo, será imprescindible que se establezca con claridad las responsabilidades que le competen a cada poder del estado (en el sentido de gobierno nacional) e incluso de los estados (provincias, o equivalentes) que componen a la nación.

Es evidente que los tres poderes del estado, tiene una responsabilidad ineludible. Y esto es hablar del gobierno nacional. Todo sistema de seguridad es único. Podrá haber muchos aspectos comunes a otras naciones, existirán conceptos y principios similares, pero la sistematización de los criterios y medidas responderán a la nación en consideración.

Su conducción impone unidad de dirección y por lo tanto es responsabilidad primaria e indelegable del más alto nivel de la nación. La responsabilidad no puede ser delegada. Cada momento de la realidad internacional dentro de la cual se desenvuelve la nación y de la cual forma parte es distinta, y si bien los cambios a veces no son notables y pueden no justificar modificaciones al sistema de seguridad, requerirá especialistas que permanentemente estén atentos para ir adecuando el sistema a las cambiantes necesidades.

Pero seguramente, quienes conducen el sistema deben prestar especial atención a los cambios que se producen desde el interior de la nación. Hay que tener en cuenta, que, por ser un sistema, participan todos los integrantes de la

nación, desde el nivel más alto al más bajo. Esto implica una ejecución descentralizada en función de las directivas y órdenes existentes, que se materializan en la vigencia del régimen legal.

A partir del cuerpo legal que se establece y fortalece a través de las normas reglamentarias y a la actividad profesional de los componentes específicos del sistema de seguridad, se desarrolla un sistema donde la previsión, la disuasión y la contención se constituyen en actividades principales.

Se completa, con la capacidad penal ante el delito cometido, que necesita una aplicación acertada y oportuna que contribuya a la disuasión, completada con un trabajo efectivo de rehabilitación.

Un logro de consideración, es que quienes intentan actuar dolosamente, en el orden penal, encuentren dificultades que les impongan la disuasión a cometer hechos criminales. Todo esto, apunta a lograr que la población viva en una situación de seguridad. Porque la finalidad de la seguridad pública tiene su principal finalidad, en la seguridad de la población. Esta temática fundamentará la mayoría de las medidas de seguridad. Pero a la vez, las disposiciones adoptadas motivarán de la delincuencia, en especial la profesional, un aguzamiento de sus ingenios para burlar las medidas y lograr sus objetivos. De esta manera se gesta una suerte de acciones y respuestas que dinamizan el sistema de seguridad.

El poder

Cuando se habla de poder es necesario tener en cuenta que es un concepto relativo. Impone establecer con respecto a qué o a quién. En consecuencia, no existe objetivamente el poder, entendiéndolo por tal, el suficiente sobre todos.

También debe quedar claro, que la relación de poder que se pueda establecer entre dos o más grupos sociales, no es permanente, ni tampoco es en todos los sentidos. Y lo grave, es que existiendo en cierto momento determinada relación de poder, puede ser modificada en algún lugar, revirtiéndola en contra.

En estas circunstancias; juega la sorpresa, al colocar más poder en un lugar, modificando la relación en determinado momento. En el caso de la seguridad pública, el sistema depende de la decisión gubernamental, que debe lograr integrar los elementos necesarios para que se posea mayor poder que los que intentan violarlo. Esto igual no puede garantizar, que estos últimos no puedan actuar en el lugar donde deciden operar, revirtiendo la relación de poder en su favor. Por lo tanto, el sistema de seguridad debe tener también la posibilidad de sobreponerse a esa situación mediante el empleo oportuno de los elementos que dispone para estos casos.

Por este motivo el poder gubernamental debe adoptar oportunamente las decisiones necesarias, en el más alto nivel, para garantizar su funcionamiento. Aclaro, que no quiere decir que las actividades que emanan del sistema de seguridad, deben ser producto de intervenciones directas del gobierno. Justamente, la instrumentación del sistema es lo que permite que des centralizadamente los elementos de la seguridad actúen acorde a sus funciones y de acuerdo a la voluntad gubernamental.

En el sistema de seguridad pública, el poder emana idealmente de la integración y voluntad de los tres Poderes gubernamentales. Reitero, integración y no fusión.

En una época en que el concepto de integración motiva la constitución de regiones que aglutinan cierto número de naciones soberanas, parece absurdo que se interprete que no deben existir coordinaciones que apunten a cumplir mejor las funciones necesarias para el país, como es la seguridad de la población.

En este caso concreto, cada Poder de la nación tiene el deber de aportar lo necesario, para que la seguridad tenga la fuerza necesaria para proteger a la población de los violentos y los delincuentes. Cuando me refiero a poder, no significa referir solamente a fuerzas que se concentran y al apoyo material que se proporciona. Lo fundamental es la integración de las fuerzas, a través del sistema legal que debe regir, al severo cumplimiento de éste, y a la aplicación rígida de la ley ante la violencia y la delincuencia. Pero todo esto, aplicado en oportunidad.

Para establecer una relación de poder hay que tener en cuenta que cuando la nación otorga poder a un sector o parte del país, delega facultades para cumplir la misión que se la ha dado.

En la seguridad pública participan:

1. El poder legislativo que establece las normas de juego para el funcionamiento del sistema de seguridad, es decir, el régimen legal.
2. El poder ejecutivo responsable de producir hechos dentro del sistema legal vigente, que permitan alcanzar los objetivos y finalidades que la seguridad pública impone.
3. El poder judicial, responsable de aplicar la ley a quienes han infringido las normas legales, en este caso sobre la seguridad.

Conformar una satisfactoria relación de poder, impone considerar la organización, teniendo en cuenta la fuerza material, el espacio donde operar, el apoyo económico y los elementos adecuados. A la vez habrá que considerar el potencial humano, que debe ser suficientemente motivado, capacitado y eficiente.

La estructura del poder deberá tener en cuenta la capacidad de:

1. Aplicarlo teniendo en cuenta el mantenimiento de una relación de poder favorable, o revirtiendo una desfavorable
2. Hacer cumplir las normas de seguridad fundamentales a la población, mediante la educación y el consenso.
3. Controlar estrictamente el empleo de su poder para los objetivos y finalidades de la seguridad, es decir la protección de la población. Para ello debe estar en condiciones de detectar y sancionar al funcionario que emplea el poder para su interés personal.

Dado que se ha enfatizado que el poder es una relación, se debe metodológicamente estructurar el sistema de seguridad, teniendo en cuenta la capacidad real de su violencia con respecto a la de la delincuencia (sea individual o grupal), de tal manera que pueda contener a estos. O estar en capacidad de revertir la relación desfavorable que ocasiona la sorpresa, mediante una conducción de los elementos específicos oportuna y eficaz.

EL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA

Cuando nos referimos a sistema, no basta referirse a organizar, sino a **una estructura** donde se integran todos los componentes (humanos y materiales) para funcionar eficientemente. Se conforma una estructura eficiente mediante la coordinación de todos los componentes haciéndolo funcionar con unidad de acción en tiempo y espacio, y con esto produciendo la mayor potencialidad para alcanzar los objetivos proyectados. Para lograr todo esto, es imprescindible la existencia del conductor, (el que genera la conducta general, mediante la integración y el mejor aprovechamiento de todo el potencial).

Cada grupo social necesita su propio sistema para funcionar. Y éste es único. Para ello es imprescindible conocer los criterios de los niveles superiores, logrado mediante instrucciones impartidas a través de planes, directivas y órdenes que aseguren que esas respuestas sean acordes a lo que hubiera resuelto el conductor del grupo, de haber tenido que intervenir.

Partiendo de una cadena de comando desde la cúspide, se van generando varias conductas diferentes, que van adquiriendo en función de finalidades y objetivos sectoriales o parciales, múltiples relaciones de dependencia que van constituyendo ramales de una pirámide.

Todo grupo social, sea público o privado, aglutina su potencial en la ejecución de una determinada conducta que le permita alcanzar sus objetivos en función de sus finalidades. Esta conducta constituye un conjunto de actividades, algunas que se manifiestan en cada presente; y la mayoría que se van realizando sucesivamente con el correr del tiempo.

A la vez, se produce dentro de un determinado y muy dinámico medio ambiente donde vive el grupo social, rodeado de otros grupos. Estos actúan en el mismo medio ambiente, con sus intereses, sus objetivos y finalidades. Al referirse a medio ambiente, se tiene en cuenta aspectos ecológicos que incluyen los espaciales, así como los materiales, los psicológicos y los sociales, dentro del cual opera todo grupo social.

Hay que destacar que estos intereses, objetivos y finalidades pueden ser en ciertas situaciones; antagónicos, con gran diversidad de matices y simultáneamente afines en otros aspectos. Esto genera contradicciones y sentimientos, amores y odios, confrontaciones y alianzas, necesidades y ambiciones muy difíciles de detectar, y de evitar. Relacionado o no con esto se manifiestan intensos cambios internos y externos, que inciden en las conductas resultantes.

Lo expuesto constituye una cantidad numerosísima de hechos externos e internos que van modelando la conducta grupal. No hay conducta grupal estática, ni tampoco medio ambiente paralizado en el tiempo. Por lo expuesto, la conducta de un grupo social se manifiesta en un cambio constante, coherente o no, que se desenvuelve en un medio ambiente que constituye una permanente y cambiante realidad. Se ha dicho que la seguridad es un marco, y ese marco pretende envolver a un grupo social que permanentemente se modifica y que actúa en contacto con otros grupos sociales en un medio que por la cantidad de componentes que tiene, genera todavía un superior y vertiginoso proceso de cambio.

Teniendo en cuenta este concepto fundamental, el sistema de seguridad debe constituir ese marco sensible a las acciones y reacciones y lo que es más importante a las capacidades reales de acción de aquellos que aspiran a vulnerarla. Enfatizo capacidades reales.

La seguridad es una situación que se debe mantener en el tiempo dentro de un determinado grupo social. Este concepto de seguridad se debe materializar siempre en un sistema, y con ello destacaré: que cada grupo social es único. Su sistema de seguridad también lo será.

Considerar la seguridad como sistema exige realizar un estudio objetivo, sobre el grupo social a asegurar, para determinar sus reales necesidades de seguridad. Para ello se tiene en cuenta la razón de ser del grupo social, su proyecto y la realidad que lo rodea.

Hay que entender como grupo social a una nación, una provincia, un municipio, una empresa, una entidad de cualquier tipo que constituya una totalidad que necesita sentirse segura. Podrá haber muchos aspectos comunes, existirán concepto y principios similares, pero la sistematización de los criterios y medidas responderán al grupo social en consideración.

Dentro de la temática de la seguridad, ocupa un lugar preponderante las acciones de grupos o personas que atentan contra los intereses del grupo a asegurar e incluso de personas que lo hacen a pesar de formar parte del mismo. Esta temática fundamentará la mayoría de las medidas de seguridad. Pero a la vez, las disposiciones adoptadas motivarán que quienes intentan atentar contra ellas, agudicen sus ingenios para burlar las medidas y lograr sus objetivos.

De esta manera se gesta una suerte de acciones y respuestas que dinamizan el sistema de seguridad. Dentro del grupo, el sistema de seguridad debe servir al conjunto, y a la vez, está constituido por todos los integrantes del mismo, al margen de la complejidad o no de los componentes del mismo. Cada parte del grupo social considerado, puede constituir un subsistema del grupo, subsidiario y\o sectorial e integrado al sistema general del grupo.

Se debe insistir en este concepto de sistema de seguridad, pues durante muchos años (y aún ahora), se habló de medidas de seguridad (que son órdenes a impartir dentro de un grupo social), que nadie las integra funcionalmente en una estructura coherente y lógica. Incluso cuando los norteamericanos difundieron el concepto de estudio de seguridad, los canevás existentes venían clasificados según distintos enfoques, pero no tenían en cuenta ninguna fase del estudio que coordinara los mismos.

No hay conducta grupal estática, ni tampoco medio ambiente paralizado en el tiempo. La seguridad es un marco, que envuelve a un grupo social que permanentemente se modifica y que actúa en contacto con otros grupos sociales en un medio que genera un superior y vertiginoso proceso de cambio.

Un sistema, produce la conducta del grupo, tratando de lograr coordinar e integrar sus componentes para que funcionen como un todo. Debe poseer capacidad para producir respuestas automáticas, ante determinadas acciones. El concepto de seguridad se debe materializar siempre en un sistema. Cada grupo social es único. Su sistema de seguridad también lo será. Un grupo social puede ser una nación, una provincia, un municipio, una empresa, una entidad de cualquier tipo que constituya una totalidad que necesita sentirse segura. El sistema de seguridad, debe ser conducido con unidad de dirección y por lo tanto es responsabilidad primaria e indelegable del más alto nivel.

La conducción tiene niveles de centralización (que no puede delegar) y niveles de descentralización (que debe delegar). Las estructuras específicas de seguridad, se encuentran en un nivel de descentralización.

La estructura específica de seguridad, como por ejemplo el servicio de vigilancia, cubre lo que no es posible encarar con los medios propios del ente, sea por razones técnicas o por razones de temporalidad. En este nivel de descentralización, el sistema de seguridad contará con especialistas, qué como tales, deben dar las respuestas adecuadas a las necesidades de la conducción general. Para ello, es necesario que el sistema tenga directivas estrictas, así como severos controles de la conducción general.

Considerar la seguridad como sistema exige realizar un estudio objetivo sobre el grupo social a asegurar, para determinar sus reales necesidades de seguridad. Para ello, debe tener en cuenta la razón de ser del grupo social, su proyecto y la realidad que lo rodea.

Esta tarea es parte de la estrategia de seguridad.

Dentro del estudio de seguridad, ocupa un lugar preponderante considerar las acciones de grupos o personas que atentan contra los intereses del grupo a asegurar y de las personas que pueden afectarlo, aun cuando formen parte del mismo.

Esto fundamentará la mayoría de las medidas de seguridad, pero a la vez, las disposiciones adoptadas motivarán de los que atentan, el aguzamiento de sus ingenios para burlar las medidas y lograr sus objetivos. Así se gesta una suerte de acciones y respuestas que dinamizan el sistema de seguridad El sistema de seguridad debe servir al conjunto, y está constituido por todos los integrantes del grupo social, al margen de la complejidad o no de los componentes del mismo.

Nadie del grupo social se puede sentir eximido de responsabilidad, sea en la seguridad que le es específica sea en la seguridad que encara la estructura pertinente Si no se enfoca la seguridad a proporcionar como un sistema, se encontrarán medidas de seguridad que se contraponen, o son impracticables o lo que es peor, le restan eficiencia al grupo social, con lo cual perjudican la misma seguridad que se pretende dar.

Por último, un sistema de seguridad pública, es la estructura, las políticas y las acciones que como garantía proporciona el Estado a la sociedad, con el propósito de asegurar el orden público, proteger la integridad física de las personas, así como sus bienes y derechos, respetando siempre la ley y los DDHH.

NUESTRO SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA

En 1983, Argentina recupera la democracia, poniendo fin a un período de más de medio siglo de inestabilidad institucional, en el que los gobiernos democráticos eran sistemáticamente interrumpidos por golpes de estado y subsiguientes gobiernos de facto, como consecuencia de ello se define un nuevo Marco normativo regulatorio del sistema de seguridad pública, que entre algunos aspectos define diferenciación de los ámbitos de actuación de seguridad y defensa.

Como se expresó, el sistema de seguridad pública en la Argentina, se estructura a partir de una clara definición y diferenciación entre la seguridad pública o ciudadana – seguridad interna, conforme la ley– y la defensa nacional. De ahí que la Defensa Nacional sea definida como la integración y la acción coordinada de todas las fuerzas de la nación para la solución de conflictos que requieran el empleo de las Fuerzas Armadas para enfrentar agresiones de origen externo (art. 2° de la **ley 23.554/88 de Defensa Nacional**).

De esta forma se dejan, en principio, fuera del ámbito de actuación de las fuerzas armadas, las llamadas nuevas amenazas, tales como el terrorismo o el narcotráfico, en tanto pueden constituir agresiones de origen externo, pero perpetradas por actores no estatales.

Por otro lado, se sanciona la **ley 24.059/91 de Seguridad Interior** (LSI), que establece las bases jurídicas, orgánicas y funcionales del sistema de planificación, coordinación, control y apoyo del esfuerzo nacional de policía tendiente a garantizar la seguridad interior La seguridad interior es definida por el artículo 2° de la LSI como: “la situación de hecho basada en el derecho en la cual se encuentran resguardadas la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías y la plena vigencia de las instituciones del sistema representativo, republicano y federal que establece la Constitución Nacional”, mientras que el artículo 3° prescribe que tales objetivos se alcanzan a través del “empleo de los elementos humanos y materiales de todas las fuerzas policiales y de seguridad de la Nación”.

La República Argentina ha adoptado un régimen representativo, republicano y federal. Está conformada por 23 provincias y un distrito federal, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cada provincia dicta su propia constitución y organiza sus autoridades. Los estados provinciales gozan de autonomía política y jurídica y –en su carácter de entidades preexistentes a la Nación–, conservan todas aquellas funciones y competencias que no hayan sido expresamente delegadas a las autoridades federales

El artículo 7° de la LSI estable que el sistema de seguridad interior está integrado por las siguientes autoridades:

- Presidente de la Nación.
- Los Gobernadores de Provincia.
- Congreso nacional.
- Los Ministros de Seguridad y Defensa.
- FFSS Nacional.

En **nuestra provincia**, conforme al **Decreto N° 1872/12** se crea en el ámbito del Ministerio de Seguridad, el Consejo Provincial de Complementación para la Seguridad Interior, el cual tendrá las misiones y objetivos previstos en el Artículo 18º de la Ley Nº 24.059/91 y sus modificatorias, quedando conformado en consecuencia el Sistema de Seguridad Provincial, por:

- Gobernador de la Provincia,
- Ministro y Secretario de Seguridad y
- Jefes locales de Policía Federal, Gendarmería Nacional, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Policía de la Provincia y el Servicio Penitenciario,
- De ser necesarios conforme situación que se presente, podrán ser convocados los Ministros del área necesaria, inclusive los titulares de ambas Cámaras Legislativas locales, quienes trabajarán en conjunto para tener un mapa de la situación delictiva y operativa de la Provincia y la región.

El Consejo se aboca a la implementación de planes preventivos, con intercambio de información, seguimiento, acuerdos sobre modos operativos, previsiones y evaluaciones conjuntas entre las fuerzas participantes.

RESUMEN DE LAS LEYES DE DEFENSA NACIONAL, DE LA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR Y ADHESION DE SALTA A LA LSI.

1. Ley de Defensa Nacional

Finalidad

- Garantizar la **soberanía e independencia** de la Nación.
- Proteger la **integridad territorial** y la **autodeterminación**.
- Salvaguardar la **vida y libertad** de los habitantes.

Principios básicos

- La Defensa Nacional es la **acción coordinada de todas las fuerzas de la Nación**.
- Se aplica frente a **agresiones externas**, de manera disuasiva o efectiva.

Organización

- **Fuerzas Armadas**: Ejército, Armada y Fuerza Aérea, como instrumentos principales.
- **Servicio de Defensa Nacional**: establece deberes y responsabilidades de ciudadanos e instituciones.
- **Organización territorial y movilización**: prevé la preparación y despliegue en caso de conflicto.

Límites y alcances

- La ley distingue claramente la **Defensa Nacional** (amenazas externas) de la **Seguridad Interior** (conflictos internos).
- Las Fuerzas Armadas no pueden intervenir en cuestiones de seguridad interior salvo casos excepcionales previstos por ley.

Reglamentaciones posteriores

- El **Decreto 727/2006** reguló la aplicación, restringiendo el rol militar a agresiones externas.
- En **2024**, nuevos decretos (1107/24 y 1112/24) actualizaron la reglamentación, ampliando la capacidad de despliegue en zonas de frontera y redefiniendo amenazas externas.

Esquema comparativo

Aspecto	**Ley 23.554 (1988)**	**Reglamentación 727/06**	**Reglamentación 112/24**
Finalidad	Defensa ante agresiones externas	Exclusivo rol externo	Incluye despliegue en fronteras
Rol de las FF.AA.	Ejército, Armada, Fuerza Aérea	Solo defensa externa	Defensa + apoyo en zonas de seguridad
Relación con Seguridad Interior	Separación estricta	Refuerzo de esa separación	Mayor flexibilidad en zonas limítrofes

2. <u>Ley de Seguridad Interior</u>

Finalidad

- Garantizar la **protección de la libertad, vida y patrimonio** de los ciudadanos.
- Asegurar la vigencia de la **Constitución Nacional** y el funcionamiento de las instituciones democráticas.
- Coordinar y regular la actuación de los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad en el territorio nacional.

Principios básicos

- La **Seguridad Interior** se diferencia de la **Defensa Nacional**:
  - Defensa → amenazas externas.
  - Seguridad Interior → conflictos internos que afectan el orden público.
- Se establece un **Sistema de Seguridad Interior** con planificación, coordinación y control centralizados.

Organización

- **Cuerpos policiales y fuerzas de seguridad**: Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía de Seguridad Aeroportuaria y policías provinciales.
- **Órganos de conducción**:
  - Presidente de la Nación como máxima autoridad.
  - Consejo de Seguridad Interior.
  - Ministerio del Interior como órgano de aplicación.

Empleo de las Fuerzas Armadas

- Previsto solo de manera **subsidiaria y excepcional**, cuando los cuerpos policiales y de seguridad resulten insuficientes.
- Su intervención debe ser autorizada por el Presidente y controlada por el Congreso.

Control y supervisión

- El Congreso ejerce **control parlamentario** sobre los órganos y actividades de seguridad interior e inteligencia.

Esquema comparativo: Defensa vs. Seguridad Interior

Aspecto	Defensa Nacional (Ley 23.554)	Seguridad Interior (Ley 24.059)
Finalidad	Proteger soberanía y territorio ante agresiones externas	Garantizar orden interno, derechos y libertades
Instrumentos principales	Fuerzas Armadas (Ejército, Armada, Fuerza Aérea)	Policías y fuerzas de seguridad
Intervención de FF.AA.	Rol central	Solo subsidiario y excepcional
Órgano de conducción	Presidente + Ministerio de Defensa	Presidente + Ministerio del Interior
Control parlamentario	Limitado	Expreso y obligatorio

LEY PROVINCIAL N° 6668 Y DECRETO DE CREACIÓN DEL CPCSI N° 1953/92

Como pudimos apreciar, la Ley de Seguridad Interior es de tipo convenio a la cual las provincias deben adherirse a través de una ley, en el caso de la provincia de Salta lo hizo mediante la Ley Nº 6668 de Adhesión a la Ley de Seguridad Interior Nº 24059. Luego para dar cumplimiento a lo que dispone el Art. 18 sobre la creación de los Consejos

Provinciales de Complementación para la Seguridad Interior, Salta lo concreta a través del Decreto Nº 1953/92 (Ver Decreto Nº 1953/92).

Sabemos que hoy todas las provincias forman parte del Sistema, aunque en principio no se habían adherido las provincias de Buenos Aires y Córdoba, por ello desde una perspectiva local vamos a analizar y comparar la organización de esos Consejos Provinciales de Complementación para la Seguridad Interior. Importantes: Ver Ley Nº 6668 de Adhesión y Decreto Reglamentario de CPCSI 1953/92.

Ley Provincial N.º 6668 (1992)

- **Objeto:** La Provincia de Salta se adhiere a la **Ley Nacional de Seguridad Interior N.º 24.059**.
- **Finalidad:** Integrar a Salta dentro del **Sistema Nacional de Seguridad Interior**, garantizando coordinación entre Nación y Provincia.
- **Contenido principal:**
  - Art. 1: Adhesión expresa a la Ley Nacional.
  - Art. 2: Comunicación al Poder Ejecutivo para su cumplimiento.
- **Promulgación:** 20 de julio de 1992, publicada en el Boletín Oficial N.º 13.978 (27/07/1992).

Decreto N.º 1953/92 (22 de diciembre de 1992)

- **Objeto:** Reglamenta la Ley Provincial N.º 6668.
- **Finalidad:** Crear el **Consejo Provincial de Coordinación de Seguridad Interior (CPCSI)**.
- **Funciones del CPCSI:**
  - Coordinar acciones entre fuerzas de seguridad provinciales y nacionales.
  - Implementar políticas de seguridad interior en el ámbito provincial.
  - Servir de enlace con el **Consejo Nacional de Seguridad Interior**.
- **Publicación:** Boletín Oficial de Salta, 15 de enero de 1993.

Esquema comparativo

Norma	Año	Finalidad	Órgano creado/efecto
Ley Provincial 6668	1992	Adhesión a la Ley Nacional de Seguridad Interior	Integra a Salta al sistema nacional
Decreto 1953/92	1992	Reglamenta la Ley 6668	Crea el CPCSI para coordinar seguridad interior

INSTITUCIONES QUE INTERVIENEN EN LAS POLITICAS PÚBLICAS DE SEGURIDAD

En distintos países de la región ya se han instalado políticas de seguridad de alcance nacional, que en diversos grados acogen las hipótesis del valor de la prevención y la participación comunitaria en el problema de la seguridad ciudadana. A menudo esta influencia se hace visible en la reforma general de instituciones dedicadas al tema de la

seguridad, como la policía, el sistema penal y en la creación de reparticiones en los ministerios dedicadas específicamente a la seguridad ciudadana.

En la práctica, esto ha significado que los gobiernos promuevan estos programas a nivel local, estando dispuestos a asignarles fondos y a difundirlos a otras localidades, creando oportunidades de apoyo que antes no existían, por ejemplo, los CIC, los canchones deportivos, los parques que existen en la zona norte y sur en donde se realizan una multiplicad de actividades tendientes a sostener las actividades comunitarias.

Esta realidad permite, también, que proyectos de prevención del delito con participación de la comunidad se vuelvan atractivos para los gobiernos locales, en la medida en que pueden atraer fondos, personal y apoyo que de otra manera no estarían disponibles.

En Argentina, las **políticas públicas de seguridad** involucran a un conjunto de instituciones nacionales, provinciales y locales que trabajan de manera coordinada. Aquí te dejo un panorama organizado:

Instituciones principales

A nivel nacional

- **Presidencia de la Nación**: máxima autoridad en materia de seguridad interior.
- **Ministerio de Seguridad de la Nación**: diseña y ejecuta políticas federales de seguridad.
- **Consejo de Seguridad Interior**: órgano de coordinación entre Nación y provincias.
- **Fuerzas de Seguridad Federales**:
  - Policía Federal Argentina
  - Gendarmería Nacional
  - Prefectura Naval Argentina
  - Policía de Seguridad Aeroportuaria

A nivel provincial

- **Ministerios de Seguridad provinciales**: adaptan y aplican políticas nacionales en cada jurisdicción.
- **Policías provinciales**: responsables de la seguridad interior en sus territorios.
- **Consejos Provinciales de Seguridad Interior** (como el CPCSI en Salta): articulan con Nación y municipios.

A nivel municipal

- **Gobiernos locales**: desarrollan programas de prevención del delito y seguridad ciudadana.
- **Policías municipales o guardias urbanas** (donde existen).

Instituciones complementarias

Tipo de institución	Ejemplos	Rol
Judiciales	Poder Judicial, Ministerio Público Fiscal	Investigación y sanción de delitos
Académicas y de investigación	IPPSEJU, universidades, observatorios	Estudios, formación y evaluación de políticas
Internacionales	BID, ONU, OEA	Financiamiento, cooperación y estándares
Sociedad civil	ONGs, asociaciones vecinales	Participación comunitaria y control social

DESARROLLO DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD PROVINCIAL

Lo primero que debemos afirmar, es que no hay seguridad territorial, si primero no se define una "**Política Pública de Seguridad Ciudadana**", para ello no sólo gobierno provincial o nacional, la deben definir, sino que además la Policía como responsable de la seguridad pública y ciudadana, deben proponer los objetivos, ejes y metas que estiman cumplir en un periodo determinado, para garantizar la seguridad de la ciudadanía. Nada es posible sin una política de seguridad.

En consecuencia, tanto el Estado, como la Policía y la Sociedad, asumieron el compromiso de definirla, sobre la base de los siguientes objetivos:

- Generar una conciencia de enfoque multidimensional sobre la seguridad ciudadana;
- Fortalecer la solidaridad, cohesión y cultura de seguridad en la población, a fin de lograr una mayor vinculación con las instituciones y las autoridades del gobierno para reflexionar y participar en la toma de decisiones sobre temas relacionados con la seguridad ciudadana;
- Integrar a los múltiples sectores gubernamentales, no gubernamentales, públicos y privados en los diferentes niveles, para participar a través de canales formales e informales en el diseño, determinación e implementación de políticas, estrategias y medidas de protección de la población, de las libertades y de los derechos ciudadanos, como principios básicos de convivencia;
- Motivar la cooperación interinstitucional para implementar e impulsar los sistemas y mecanismos de seguridad ciudadana que han tenido éxito en muchos países.
- Proponer un modelo de política pública de seguridad ciudadana.

En resumen, toda política pública de seguridad, tiene como finalidad mejorar las condiciones de seguridad de la población, en un contexto en que la percepción de inseguridad y sus causas objetivas -reflejadas en los índices de delincuencia- y su tendencia de crecimiento, están afectando severamente a la sociedad y, en consecuencia, constituyen materia de enorme preocupación en los diferentes sectores y niveles administrativos e institucionales. Toda

vez que la seguridad constituye un tema prioritario para la ciudadanía y es asunto que compete al conjunto de la sociedad, la política pública buscará emprender una serie de acciones de carácter interinstitucional y multidimensional, que vinculen a las instituciones, organizaciones públicas y privadas y a la comunidad para desarrollar un proceso de gestación y elaboración de políticas públicas de seguridad ciudadana, en amplios espacios de discusión y formulación de iniciativas que luego serán canalizadas a los órganos correspondientes para su implementación.

En este sentido, tanto el Gobierno Provincial como la Policía misma, desde año vienen trabajando en forma conjunta para contar no sólo con una Política Pública, sino Institucional de Seguridad, que tienda a mejorar la seguridad en general. A partir de allí nacieron varios planes que se vinieron aplicando en Salta, siendo el primero el **"Manual de Políticas y Objetivos Institucionales**" del año 2008, aprobado por Resolución de Jefatura de Policía N° 12.406/08, luego homologado por Resolución de la Secretaría de Seguridad Provincial, a partir de allí, surgieron los ajustes realizados por los **Planes Estratégicos Institucionales (PEI),** plan participativo y democrático que quiere también dar continuidad a una serie de estudios, trabajos de investigación y planes que se vienen desarrollando en la Institución, en las municipalidades y gobierno local y nacional, con la finalidad de alcanzar la determinación de una política de Estado sobre seguridad ciudadana, eficiente y responsable.

En la actualidad, tanto desde el Gobierno Nacional como Provincial, existen lineamientos básicos y fundamentales sobre la seguridad pública y ciudadana, que nuestra Institución no sólo se ve obligada a considerar en sus planes estratégicos, sino que coinciden con los diagnósticos realizados en Salta y que constituyen demandas ciudadanas a satisfacer, tal es el caso del **Plan de Seguridad y Justicia 2021/23**, que configura la Guía Básica en la que se exponen las intenciones a alcanzar en el periodo 2.021 – 2.023, conforme normativas, atribuciones y funciones otorgadas al nuevo Ministerio de Seguridad y Justicia, concordante con los lineamientos gubernamentales actuales a partir de los resultados de diagnósticos realizados por la Institución Policial en materia de seguridad, lo que sin dudas deberán ser complementados con "Planificaciones Operativas Institucionales – (POI)", tendientes a la consecución y fortalecimiento de logros para el progreso de las Instituciones y Comunidad, para lo cual, el mismo documento dispone determinadas orientaciones a considerar, entre ellas:

1. **PROCESOS DE ACCIÓN INMEDIATA**: Determinar alternativas de solución a los problemas de seguridad, pero a corto plazo y en lo inmediato.
2. **PROCEDIMIENTOS ÁGILES**: En estrecha relación con el punto precedente, los procedimientos que operacionalizan los procesos deberán caracterizarse por su dinámica, flexibilidad, integración y sinergia gerencial en sus diversas instancias de trabajo.
3. **DESCENTRALIZACIÓN FUNCIONAL**: A fin de permitir que cada jurisdicción policial, conforme a los problemas de seguridad a resolver, trabaje en forma independiente y en su área de intervención, lo cual no quita que puedan utilizar los recursos policiales de otras dependencias.
4. **ABORDAJE TERRITORIAL**: El ejercicio de la descentralización funcional se cristalizará en la presencia territorial y abordaje asociado a este aspecto de competencia jurisdiccional ya previsto.
5. **PLANES OPERATIVOS**: En el marco de la política gubernamental establecida, las áreas institucionales deberán elaborar y presentar a consideración superior los respectivos documentos de "Planificación Operativa" delineados, para registro y sistematización de evidencia y aplicación posterior de los procesos asociados. Los cuales deben ser operativos, es decir posibles de concretar.
6. **ESCALA OPERACIONAL**: Las acciones que se implementen y ejecuten, en el marco de los respectivos "Planes Operativos" serán dimensionadas de acuerdo a sus recursos y las características particulares que se amerite considerar, elaborando cursos de acción vinculados con estos factores, previendo, solicitando y/o gestionando la disponibilidad de medios consonante al escenario situacional que se vaya a abordar.

7. **PROCESOS TRANSVERSALES**: Estas serán instancias procedimentales, críticas asociadas las actividades de Seguimiento, Monitoreo, Medición, Análisis, Auto-Evaluación, y Retroalimentación de las "Planificaciones Operativas", conforme se disponga oportunamente.
8. **EVALUACIÓN 360 – INTERNA Y EXTERNA**: Ejecución, coordinación y articulación de acciones de evaluación del trabajo desplegado, previendo en su realización instancias de índole institucional interna y externas -partes interesadas- con el propósito de implementar y sobre todo reconocer y practicar, ciertamente, conceptos y modelos de política de gestión ciudadana de la seguridad pública, sustentados en el paradigma de "Seguridad Ciudadana".

POLICIA DE SALTA. SU ACCIONAR DE ACERCAMIENTO COMUNITARIO

La Policía de la Provincia de Salta, tradicionalmente se limitaba a cumplir funciones de seguridad, utilizando el patrullaje vehicular y peatonal, dejando en un segundo plano las políticas de acercamiento a la comunidad; percepción

y visión policial que vino cambiando a partir de la Creación de la Dirección de prevención y Orientación Comunitaria (04/12/06).

El crecimiento del índice poblacional, delictivo los conflictos sociales, la desocupación, conlleva a que nuestra sociedad sea cada vez más participativa y exigente en la resolución de los problemas de seguridad, por lo que la institución policial debe adaptarse a los cambios de la sociedad actual.

La Policía de Salta ha delineado diferentes "Estrategias Institucionales que permitirán minimizar al fenómeno delictual y los flagelos sociales de manera clara integrada y coordinada. Recalcando que cada una de las estrategias al implementarse de forma concatenada, ofrecieran soluciones en beneficio de nuestra sociedad.

Estrategias que son el resultado de la realización de un diagnóstico situacional, del ambiente interno/externo y del análisis efectuado sobre cada área en particular, las que permitirán minimizar al fenómeno delictual y los flagelos sociales de manera clara, integrada y coordinada. Recalcando que cada una de las estrategias, al implementarse de forma concatenada, ofrecerán soluciones en beneficio de nuestra comunidad. Contribuyendo al restablecimiento de la buena convivencia vecinal y a generar en los policías una actuación preventiva, proactiva de proximidad e inclusión, ayudando a establecer las causas y los orígenes de los conflictos y articulando una respuesta para mejorar las condiciones de seguridad en la comunidad a través del diagnóstico, la planificación, ejecución y evaluación de programas, proyectos y actividades, que permitirán evidenciar en términos cuantitativos y cualitativos las estrategias de policía comunitaria, de proximidad, de participación y en particular de prevención social del delito.

En el año 2007, con la implementación del Sistema de Emergencia 911, surge en Barrio Apolinario Saravia, por iniciativa civil el proyecto vecinal (cuya cabeza visible fue Georgina Mena) "Alerta la Comunidad Vigila", en donde los vecinos a través de técnicas simples de cuidados mutuos, con linternas y silbatos colaboraban con la tarea Policial, colocando carteles indicadores visibles de la iniciativa que se implementó en principio con éxito en diversos barrios de disímil condición social Barrios Norte Grande y Grand Bourg, que con el tiempo se fue diluyendo dando lugar a otros programas estatales.

El 1° de Junio del año 2010 fue formalmente ingresado como Asunto, ingresando en la Cámara Baja provincial el proyecto de ley de la "Creación de los Foros Vecinales de Seguridad preventiva y de los Consejos Departamentales de Seguridad Pública". Iniciativa de la fundación padre Ernesto Martearena con asesoramiento técnico de la Asociación Civil Centro de Tecnología para el desarrollo (CENTED) se pretendía crear los Foros Vecinales de Seguridad Preventiva y de los consejos Departamentales de Seguridad Pública, que se iban a materializar en la reunión de vecinos preocupados, pero a la vez motivados y con ansias de participar haciendo contribuciones a fin de resolver o mejorar la problemática de la Seguridad Pública. Pero el proyecto no se trató y perdió estado parlamentario.

En el año 2012 por iniciativa del poder ejecutivo provincial, se crearon los Consejos Barriales de Seguridad con idénticas funciones que las antes enunciadas. Pero en la actualidad prácticamente han desaparecido. Habiendo asumido la Policía de Salta a través de diferentes métodos de intervención, la adecuación de los programas antes descriptos en la comunidad, con reuniones periódicas con los vecinos en los Centros integradores comunitarios (CIC), Centros vecinales, reuniones periódicas con líderes y referentes barriales, en forma conjunta con el Ministerio y Secretaría de Seguridad (con sus sub-secretarias específicas), para atender la demanda ciudadana.

Como habrán observado hasta el momento la Provincia de Salta, a través de su Policía es consecuente con la adecuación del concepto de Seguridad Ciudadana, introducido al mundo desde la década del noventa, detallamos las

características fundamentales incorporadas por otras Policías del país y por la nuestra a través de los tiempos hasta la actualidad.

En esa línea de trabajo, se encolumnan los diferentes Planes Estratégicos Institucionales (PEI), donde se afianza:

- **La prevención estratégica**, basada en el uso de las herramientas que proporcionan las tecnologías incorporadas a la Policía de Salta, la inteligencia criminal y el uso de los sistemas geo referenciales, que permiten dar respuestas inmediatas ante la comisión de delitos en todos sus órdenes (graves y menores), y en la prevención integral de la problemática que aqueja a la ciudadanía salteña.
- **Las funciones de la Policía de Proximidad,** como servicio estratégico de prevención y acercamiento comunitario, que busca ejercer la función policial basada en el contacto más directo, en relación más próxima con los ciudadanos para logra su integración e inclusión, donde el personal que conforma las patrullas policiales se entreviste e interiorice de los problemas de la población, procurando la solución de los mismos. Siendo el propósito principal, reducir el temor y la sensación de inseguridad en los ciudadanos, pero generando mayor confianza y credibilidad a través de una mayor visibilidad, actitud e intervención responsable y eficaz.
- **Las acciones de la Policía Comunitaria**, basada en la relación estrecha de colaboración mutua entre la Policía, Comunidad e instituciones públicas y privadas, interesadas e involucradas en la prevención del delito y en la mejor calidad de vida de los ciudadanos; procurando disminuir la sensación de inseguridad, mediante la participación activa de la ciudadanía; a través del cual se profundiza la figura del operador comunitario, responsable primario de la prevención inespecífica (término clave para interpretar en la materia), para intervenir en conductas o situaciones, que, de persistir, podrían terminar en ilícitos o en graves problemas de seguridad, por lo que resulta un complemento de la seguridad.

Planes y acciones que en la actualidad, fueron reafirmados por el **"PLAN DE SEGURIDAD Y JUSTICIA 2.021 – 2.023",** formulado a partir de la creación del nuevo Ministerio de Seguridad y Justicia, mediante Ley N° 8.274, y que constituye el instrumento rector en materia de Política Pública de Seguridad y Justicia, por cuanto determina los "Ejes Principales de Trazabilidad" con los que se trabajará en la provincia y por consiguiente receptaran los organismos e instituciones afectadas a la seguridad y a la justicia, a fin de poner en marcha los objetivos concretos para una mejor seguridad ciudadana y mayor acceso a la justicia; en cuyo sentido fija los lineamientos para la materialización de los siguientes programas y estrategias de seguridad y justicia en todo el territorio provincial, siendo los mismos:

- **"Barrio Seguro"**
- **"Municipio Seguro"**
- **"Corredores Seguros"**
- **Vigilancia Aerotransportada**
- **Video vigilancia como factor esencial de complementación**
- **Capacitación**
- **Política de Género**
- **Unificación del Servicio de Emergencia**
- **Observatorio Provincial de Justicia**
- **Traslado del Penal de Villa Las Rosas**

UNIDAD N° IV

Plan Estratégico Institucional. Reseña Histórica del PEI. PEI 2024/27. Ejes de Intervención Especifico. Ejes de Intervención Transversal. Objetivos por ejes. Niveles de responsabilidad y control.

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Reseña histórica del Plan Estratégico Institucional

Desde el año 2.012, la Policía de la Provincia de Salta, sobre la base del **"Manual de Políticas y Objetivos Institucionales"** del año 2008, aprobado por Resolución de Jefatura de Policía N° 12.406/08, luego homologado por Resolución de la Secretaría de Seguridad Provincial y el **Plan de Seguridad Provincial**, definido en 2.012 en la perspectiva que "…la cuestión de seguridad en una sociedad es dinámica y móvil, por lo tanto hay que adecuarse permanentemente para dar respuestas exitosas…"; se potenció el enfoque y direccionamiento de su estrategia de gestión pública de la seguridad, hacía la gestión por resultados, la mejora continua, administración del cambio e innovación permanente en la administración de sus procesos claves, con el propósito de concretar su visión constituyéndose en una Institución confiable, creíble, eficaz y agente de cambio social, disciplinado y profesional orientada a la mejor satisfacción del ciudadano.

Para ello, la formulación de una planificación con perspectiva de mediano y largo plazo fue y es un desafío a superar mediante el consenso y gerenciamiento efectivo, adoptando como preceptos la profesionalización de los recursos humanos, la prevención e investigación del delito, el respeto de los derechos humanos, el acercamiento comunitario y otros criterios funcionales en pos del desarrollo que nos permita consolidar las bases del progreso y modernización organizacional.

De esta manera surgen los Planes Estratégicos Institucionales, donde se definen ejes de intervención divididos entre "Específicos" y "Transversales", haciendo referencia los primeros a temáticas particulares cuyo tratamiento se encuentra ligado a los aportes de una o varias áreas de la Institución, mientras que los segundos, responden a temáticas genéricas y abarcativas de todos los procesos y servicios policiales, que exigen su observancia por parte de toda la Institución.

Tal es el caso de los siguientes:

PLANES	RESOLUCIONES	EJES
PEI 2013	Plan de Seguridad Provincial	8
PEI 2014/15	Resolución J.P. N° 3.470/14, homologado por Resolución S.S. N° 153/14	16
PEI 2016	Resolución J.P. N° 14.000/16, Homologado por Resolución S.S. N° 149/16	16
PEI 2017/19	J.P. N° 5.600/17, homologado por Resolución S.S. N° 214/17	15
PEI 2020/23	Resolución N° 81/20 de Secretaría de Seguridad, similar N° 12.198/20 de Jefatura de Policía	13

Habiéndose situado los ejes como guías elementales para la planificación, se pretende con el presente documento implementar y fijar los lineamientos a seguir, marcando cuáles serán los objetivos, metas e indicadores que se adoptarán para alcanzar el cumplimiento de la misión y visión.

PLAN ESTRATEGICO 2024/2027 (PEI 24/27)

Este documento está orientado a lo que la Policía de Salta estima alcanzar en el periodo indicado, no solo como meta sino también como parte de su constante profesionalización, de ahì que prescribe lineamientos adecuados a los cambios o transformaciones políticas, culturales y tecnológicas. No derriba a los anteriores PEI sino que los potencia con una actualización profunda.

Se erige como guía esencial para materializar el pensamiento institucional, que define directrices generales y especìficas, con el objeto de abordar los problemas de seguridad y determinar alternativas de solución para los mismos, pero claro con estrategias posibles y al alcance de los recursos disponibles.

En síntesis, este PEI se propone como fin ser una herramienta de proyección tendiente a alcanzar la misión y la visión institucional, pero siempre orientado a un accionar serio, comprometido, responsable y profesional.

Resumiendo se definieron 5 ejes específicos y 2 transversales, que para nada dejan de lado los definidos en anteriores Planes Estratégicos, porque los mismos quedaron fijos en el diario servicio, por su utilidad y por tener coincidencia plena con los actuales, es más el personal no los abandona porque forman parte de su diario accionar.

Estos son los ejes y sus objetivos:

SISTEMA EDUCATIVO POLICIAL

TRANSVERSALES

CALIDAD DEL SERVICIO, COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL

SEGURIDAD CIUDADANA

Garantizar la **seguridad** de todos los ciudadanos

Cimentar y **reforzar** la concepción de la **Seguridad Ciudadana**

abordaje multidisciplinario de:

- **Programas** de **prevención situacional** y **focalizada**
- Seguridad **Vial**
- Seguridad **Turística**
- Prevención de la **Violencia** en todas sus **representaciones**

SEGURIDAD CIUDADANA

abordaje multidisciplinario de:

- Seguridad **Rural** y **Ambiental**
- Modelos de **Prevención Social** del **Delito**
- **Coordinación** y **Planificación Operativa**
- **Prevención** y **respuesta** ante **Eventos Adversos**

DELITO COMPLEJO Y LA NARCOCRIMINALIDAD

El **CRIMEN ORGANIZADO impacta** directamente en la **sociedad**, afectando el **derecho** a vivir en una **sociedad segura** y **gozar** de los **derechos**

NARCOCRIMINALIDAD impacta negativamente en los diferentes **estratos** y **niveles** de un **estado**

El abordaje de la **CIBERSEGURIDAD**, temática de **inquietud** actual, **proyecta** su **tratamiento responsable** por las **organizaciones estatales** y **policiales** hacia el **futuro**.

PRESUPUESTO E INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL

Proyección de una **planificación** debe responder esencialmente al **"presupuesto financiero específico"** tendiente a

Cubrir la **demanda ciudadana** de **seguridad** y **proyectar** el **desarrollo organizacional**, **alineando** el **plan** a las **"políticas públicas** en materia **presupuestaria** del **estado provincial** asignado a la seguridad".

GESTIÓN INTEGRAL DEL CAPITAL HUMANO

Se **impulsará** a través del **área** de **competencia**, su **diagnostico**, **definición**, **promoción, articulación, gestión, proyección** de **mejoras** que **impacten** en la **calidad** del **servicio policial**

conforme las siguientes **dimensiones**:

- **Planificación Estratégica** del **Recurso Humano**
- **Gestión** del **Empleo**
- **Gestión** del **Rendimiento**
- **Políticas** de **género**
- **Mejoramiento** de la **Calidad** de **Vida** y **Laboral** del **Personal** Policial
- **Abordaje** del **Sistema Jurídico** en la **Función Policial**
- **Propender beneficios** de **contención** y **asistencia social**

De esta manera lo que se desea es ejecutar en el territorio provincial un accionar profesional y continuo que no solo satisfaga las necesidades de seguridad, sino que además se actúe de manera consiente sobre el problema que causa la creciente inseguridad, lógicamente sin descuidar a los cuadros policiales, por el recurso más indispensable y valioso que tiene la Institución para cumplir tanto la misión como la visión plasmada en nuestra Ley Orgánica. Para ello, se determinaron ejes, pero también **objetivos para alcanzarlos** de manera efectiva. Los cuales son los siguientes:

Seguridad Ciudadana	**Consolidar un Sistema Provincial de seguridad, basado en la prevenciòn.**
	Fortalecer la presencia policial en la vìa pùblica.
	Potenciar un sisteema integral de abordaje territorial de la seg.
	Proveer la cobertura de seguridad en todos los eventos publicos.
	Fortalecer la seguridad vial
	Potenciar unanueva cultura vial ciudadana .
	Consolidar la presencia policial en todos los corredores turìsticos.
	Generar un servicio de coordinaciòn general con todos los operadores turìsticos.
	Consolidar un sistema de seguridad intergral en materia rural y ambiental.
	Afianzar la gestiòn institucional en materia de acercamiento comunitario.
	Contribuir a la prevenciòn social del delito.
	Garantizar un sistema de atenciòn y contenciòn a las vìctimas de delitos.
	Generar condiciones adecuadas de seguridad en todos los eventos deportivos.
	Brindar una respuesta oportuna frente a todo tipo de siniestros.
	Brindar una respuesta oportuna frente a todo tipo de siniestros.
	Garantizar un sistema de control comercial para efectivar el cumplimiento de las med. de seg.

Delitos complejos y narcocriminaliddad

- Mitigar los hechos de importancia social y garantizar la prevenciòn.
- Garantizar la efectividad investigativa de los delitosdenunciados.
- Promover acciones investigativas sobre las sustracciones de vehiculos.
- Fortalecer la lucha contra la trata de personas.
- Fortalecer la seguridad vial
- Promover la mejora en el control del derecho de admisiòn en espectaculos deportivos.
- Optimizar la accion cientifica de los profesionales en Criminalistica.
- Sostener la lucha permanente contra la narcocriminalidad.
- Generar nuevas estrategias de investigaciòn en materia de economia criminal derivada de las drogas ilicitas.
- Mejorar la organizacion y las estrategias de las areas investigativas.
- Optimizar las estrategias en materi de delitos informaticos y ciberseguridad..

Presupuesto e Infraestrucura Institucional

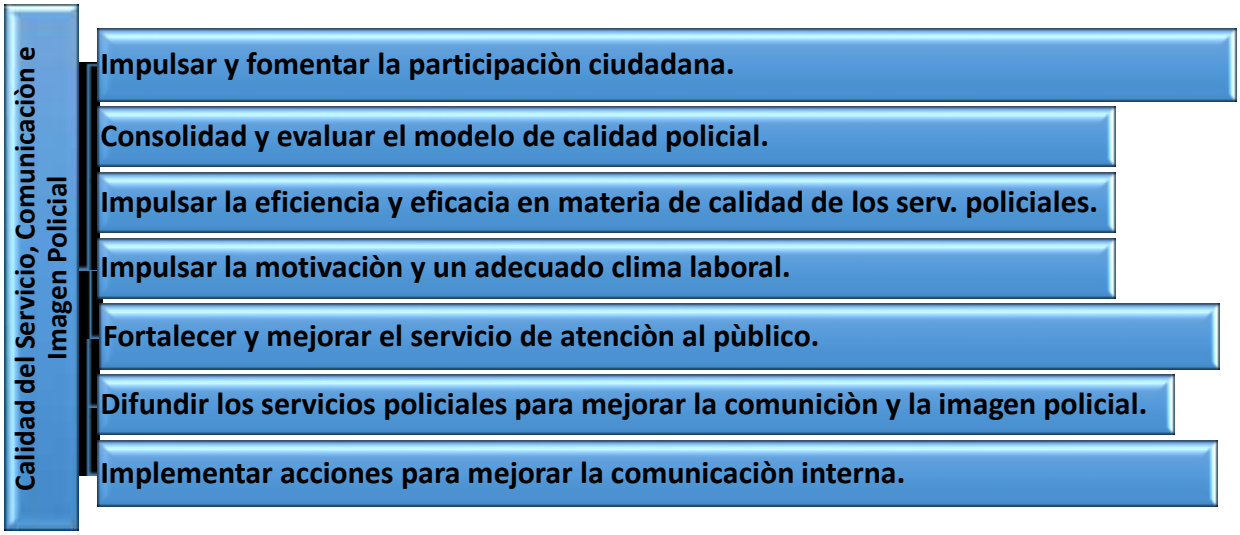
- Optimizar la gestiòn de los fondos institucionales.
- Optimizar la funcionalidad del sistema de liquidaciòn de haberes.
- Gestionar el incremento de los recursos logìsticos.
- Contribuir al crecimiento institucional en materia de infraestructura.
- Optimizar el apoyo presupuestario para mejorar el sistema de gestiòn tecnologica
- Asegurar la modernizaciòn de los servicios policiales.
- Mejorar la gestiòn de los sitemas de reuniòn y proceso de informaciòn relevante para la tarea policial.

Gestiòn Integral del Capital Humano

- Gerenciar integralmente el capital humano.
- Optimizar la gestiòn del empleo y mejorar la calidad devida y bienestar del personal.
- Abordar y sistematizar la gestiòn del rendimiento laboral.
- Gestionar y proponer anualmente la actualizaciòn de la compensacion no econòmica .
- Promover y gestionar mejoras en las condiciones laborales del personal policial.
- Mejorar la calidad de vida laboral y familiar de todo el personal.
- Reconocer los derechos en general de todos los efectivos policiales.
- Reforzar la asistencia y defensa jurìdica al personal.
- Reducir la violencia en todas sus modalidades, sea laboral o familiar.

Sistema Educativo Policial

- Fomentar la profesionalizaciòn, doctrina y deontologìa policial.
- Gestionar el desarrollo humano y profesional de los alumnos de los Inst. Pol.
- Atender y gestionar los procesos educativos.



Niveles de responsabilidad y control del PEI.

Los niveles de gestión del Plan Estratégico Institucional serán los siguientes:

- **Nivel Estratégico**: Es el más alto nivel de la Institución, representado por la Conducción Superior de la Fuerza. Toma las Políticas de Seguridad de Gobierno, fija los Objetivos, Estrategias, Metas e Indicadores Institucionales; como así determina los Servicios Estratégicos, debiendo los niveles inferiores hacerse eco de los mismos.

- **Nivel Táctico**: Representado por las Direcciones Generales, DCCO, DARyCP, DSG, DPyRI Y DIP. que tomarán los lineamientos del Nivel Estratégico y diseñarán las Acciones Estratégicas para implementarse a través de un Plan Operativo Anual, con sus respectivos Programas y Proyectos conforme a los lineamientos y alcance de competencias del área, controlarán su ejecución y medición de las acciones.

- **Nivel Operativo**: Ejecuta acciones operativas y preventivas conforme a las distintas planificaciones aprobadas por el nivel táctico, o aquellas presentadas por la misma.

Para establecer las responsabilidades y niveles de control del Plan Estratégico Institucional, se establecen los siguientes aspectos:

- **NIVEL 1: Dirección General del PEI, el Sr. Jefe de Policía**

✓ Disponer jornadas generales para el lanzamiento del PEI 2024 - 2027, su posterior implementación, seguimiento, monitoreo, control y evaluación parcial y global en forma anual y/o supeditada a criterios de oportunidad y conveniencia, el cual permanecerá en vigencia hasta tanto se dicte un nuevo Documento Institucional.
✓ Generar participación de todas las Áreas, evaluar el proceso, y analizar el resultado.
✓ Disponer el re-direccionamiento del presente documento.
✓ Aprobar los P.O.A. de las DDGG, DCCO, DSG y DRI mediante el dictado de una Resolución y la incorporación de nuevos programas.

- **NIVEL 2:Supervisión y control del Plan, el Sr. Sub Jefe de Policía**

✓ Observar e identificar que las áreas de su dependencia cumplan con los objetivos y lineamientos del PEI 2024- 2027.
✓ Requerir o disponer el envío de información de proceso o resultado de las áreas requirentes.
✓ Asegurar a través de disposiciones el avance de los Planes Operativos Anuales.

- **NIVEL 3: Ejecución, Monitoreo, Control e Informe de Avance del Plan. La Dirección General de Estrategia Policial a través de la Dirección de Planeamiento (DGEP), área de coordinación del plan.**

✓ Revisar y elevar para aprobación los Planes Operativos Anuales, de los niveles tácticos.
✓ Compilar la información de monitoreo de las Direcciones Generales, DCCO, DSG y DRI para la conformación de la evaluación global del PEI.
✓ Organizar y moderar jornadas vinculadas al Plan.
✓ Desarrollar una base de datos e indicadores de las metas institucionales.
✓ Registrar los aportes, sugerencias, críticas, requerimiento y conclusiones.
✓ Administrar la Base de Datos de los P.O.A. de las DDGG, DCCO, DSG y DRI sistematizando y organizando la información, derivando la misma a la Conducción Superior y retroalimentando a las áreas pertinentes conforme a su competencia.
✓ Diseñar una “Ficha de Avances y Monitoreo de Proyecto”, que será empleada por todas las áreas al momento de informar los logros alcanzados en cada uno de los proyectos.
✓ Realizar visitas de seguimiento, monitoreo y control a las distintas Dependencias Policiales, con asiento en área capital e interior.
✓ Efectuar la sumatoria de las ponderaciones de las metas alcanzadas.
✓ Elevar un informe de resultado sobre la evaluación global del PEI.

- **NIVEL 4: Sres. Directores Generales de Seguridad, Investigaciones, Drogas Peligrosas, Educación Policial, Recursos Humanos, Administración y Logística, Tecnología y Sistemas, Asuntos Jurídicos, DCCO, DSG y DRI serán los responsables de:**

✓ Conocer acabadamente el PEI 2024-2027.

- ✓ Elaborar y ejecutar en su área el Plan Operativo Anual en los años 2.024 a 2027, conteniendo los Programas y Proyectos.
- ✓ Identificar y gestionar los principales problemas de su área vinculados a la coordinación y comunicación operativa del PEI 2024-2027.
- ✓ Optimizar la gestión del área y de las dependientes tomando como herramienta el presente documento.
- ✓ Tener una visión global del área, de manera tal que a través de la puesta en ejecución del PEI 2017 - 2019, se alcancen los objetivos y metas institucionales.
- ✓ Recepcionar los Programas de los niveles operativos, y previo análisis de su ajuste al **Anexo II del PEI**, elevarlo al Sr. Jefe de Policía sugiriendo su aprobación; a excepción de aquellos que se originen por expresa disposición del mismo, los que serán incluidos directamente al POA.
- ✓ En todos los casos se remitirá el / los Programa/s a la DGEP para su registro, monitoreo y posterior evaluación.
- ✓ Aprobar los proyectos que sean de su competencia siempre y cuando no impliquen asuntos institucionales de fondo o de interés estratégico superior que requerirán de intervención y análisis técnico de áreas específicas, consignando el Programa al que serán incluidos para su registro respectivo.
- ✓ Para el caso de los Proyectos de "Capacitación" que superen una duración de 30 días, con modalidad presencial, intensivo, evaluable, o modalidad semipresencial o virtual con duración superior a TRES (03) meses; las Direcciones Generales deberán realizar las coordinaciones con la Dirección General de Educación (Dirección Escuela Superior de Policía), para el asesoramiento en la elaboración del diseño del proyecto, con acompañamiento técnico y supervisión de evaluación; siendo la ejecución instancia exclusiva del área organizadora. La acreditación se refrendada por el capacitador, Director General de Educación Policial y Director General que propone el Proyecto.

- **NIVEL5: Autoevaluación, todas las áreas mencionadas.**

Para el caso que se observe que la planificación operativa no se está ejecutando o se están presentando situaciones que ponen en peligro su continuidad y/o cumplimiento de los programas, proyectos o acciones, los distintos niveles de responsabilidad tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

- ✓ Control permanente en la ejecución del POA y cada uno de sus programas, proyectos y actividades.
- ✓ Identificar aspectos o acciones que ponen en riesgo el cumplimiento del mismo y la obtención de las metas establecidas.
- ✓ Proponer alternativas de solución a los inconvenientes presentados, para redefinir el plan o parte del mismo y continuar con su ejecución.
- ✓ Informar de ello mediante las vías jerárquicas correspondientes al superior inmediato, al Director General responsable y a la Dirección de Planeamiento (DGEP), encargados directos del sistema de control y monitoreo de la base de datos y evaluación global.

- **NIVEL 6: Evaluación Parcial del PEI 2017 – 2019, se efectuará en forma semestral el 17 y 18 del mes de diciembre, como así el 1° Semestre del 2.019.**

- ✓ Utilizar la información almacenada en la Base de Datos de los P.O.A. y las "Ficha de Avances y Monitoreo de Proyecto", informe de Monitoreo in situ, el cual será analizado y demostrado mediante una Evaluación Parcial (jornada de exposición), en donde se evidenciarán los resultados obtenidos por cada una de las Áreas. Dicha información será derivada a la Conducción Superior, para su análisis y posterior retroalimentación de las áreas involucradas.

- **NIVEL 7: Evaluación global del PEI 2024-2027, se realizará en diciembre, responsabilidad de la Dirección General de Estrategia Policial a través de la Dirección de Planeamiento.**

✓ Utilizar la información almacenada en la Base de Datos de los P.O.A. y las "Ficha de Avances y Monitoreo de Proyecto", Informe de Monitoreo in situ, el cual será analizad y demostrado mediante una Evaluación Global (jornada de exposición), en donde se evidenciarán los resultados obtenidos por cada una de las Áreas. Dicha información será elevada a la Conducción Superior, para evaluación, análisis y posterior elaboración del futuro PEI 2.028 – 2.031.

0000000000000000000000000000000000000000

BIBLIOGRAFIA

- Policía de la Provincia de Salta (2016- 2026): Digesto Policial y Planes Estratégicos Institucional.
- CRUZ TORRERO, LUIS CARLOS (1995): Seguridad y Derechos Humanos. Editorial Trillas. México.
- KESSLER, G. Seguridad y ciudadanía: nuevos paradigmas, reforma policial y políticas innovadoras, Edhasa. Buenos Aires.
- GARCIA VILA, GONZALO. Notas sobre Seguridad Ciudadana y Formación Policial. Documento de trabajo de la Subsecretaría de Planeamiento y Formación.
- ADRIÁN JUAN PELACCHI (2000): Tratado sobre la Seguridad Pública. Ediciones La Llave S.A. Bs. As.
- MEDINA, J.J. (2011), Políticas y estrategias de prevención del delito y seguridad ciudadana, Edisofer. Madrid.
- Ministerio del Interior – Secretaría Ejecutiva del Consejo de Seguridad Interior (2006): Cuadernos de Seguridad Nº 1 – 08/2006. Buenos Aires- Argentina.
- MINISTERIO DE SEGURIDAD NACIONAL. (2017) Manual de Policía de Proximidad.
- Ministerio de Seguridad y Justicia de Salta – PLAN DE SEGURIDAD Y JUSTICIA 2021/23. Salta 2021.
- SEGURIDAD PUBLICA Y PRESTACION DE SERVICIOS POLICIALES, ONU 2010.
- DDHH Y SEGURIDAD EN DEMOCRACIA, Arturo Villarreal Palos, Universidad de Guadalajara 2017.
- SEGURIDAD PUBLICA, My ® Carlos Antonio Españadero, Bs As 2010.
- RESOLUCION JP N°6496/20 Policía de Salta de Optimización Funcional, Estructura de Servicios Operativos Dirección General de Seguridad – Dirección Centro de Coordinación Operativa", elaborado por la Dirección de Planeamiento
- MATERIAL DE COSULTA DE LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES E INFORMATICA. Policía de Salta. Argentina. Año 2020.

0000000000000000000000000000000000000000